

Figure 1 is a line graph showing the number of cases of COVID-19 in the United States from March 2020 to March 2021. The x-axis represents time in months, and the y-axis represents the number of cases in millions. The graph shows a sharp increase in cases starting in March 2020, peaking in May 2020 at approximately 1.5 million cases, followed by a decline and then a second, larger peak in March 2021 at approximately 3.5 million cases. The data is represented by a blue line with markers at each data point.

| Il presente questionario ha lo scopo di determinare la sussistenza di tali requisiti, per ciascun controllo si richiede infatti di inserire in colonna C il livello di implementazione del requisito scegliendo tra:

| - N/A: Il controllo non è pertinente al contesto analizzato. Non si applica per caratteristiche dell'organizzazione, del processo, del sistema o del perimetro valutato;

| - Parziale: Il controllo è implementato solo in parte. Alcuni elementi risultano presenti, ma l'applicazione è incompleta, non uniforme oppure non formalizzata. Sono necessari miglioramenti per garantirne piena efficacia e copertura;

| - Si: Il controllo è completamente implementato e operativo. È formalizzato, documentato (ove richiesto), applicato in modo coerente e monitorato nel tempo per verificarne l'efficacia.

| - No: Il controllo non è implementato. Non risultano evidenze di applicazione né misure equivalenti che ne coprano l'obiettivo.

| Dopo aver attribuito un livello di implementazione per ciascuno dei requisiti, si richiede di salvare il file rinominandolo "Organizzazione_Autodichiarazione di conformità requisiti sicurezza" e inviarlo all'indirizzo x@venis.it sottoforma di file zip. Si specifica che, è possibile inserire nella cartella di invio ulteriore documentazione (certificati, report, assessment,etc)a supporto delle dichiarazioni fornite in fase di compilazione. | | |

| Resta inteso che tutte le informazioni contenute nel presente documento saranno considerate riservate e
confidenziali.

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

*Tipo di documento:	Richiesta di Documento di Gara Unico Europeo emessa da una Stazione Appaltante
Nome:	
Descrizione:	
Numero dell'avviso o bando ricevuto:	
Numero dell'avviso:	
URL dell'avviso:	

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

*Denominazione:	Venis S.p.A.
*Codice Fiscale:	02396850279
*Paese:	Italia
*Indirizzo:	Sestiere San Marco 4934
*Località:	Venezia
*CAP:	30124

Informazioni relative al Fornitore del servizio

Denominazione:	
Codice Fiscale:	
Sito Web di erogazione servizio:	

Informazioni sulla procedura di appalto

Informazioni sull'Appalto

*Titolo:	Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e
----------	---

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID
2681

***Breve descrizione dell'appalto:**

0060/2026

***Classificazione Scelta del Contraente:**

Acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi)

***Tipologia di appalto:**

Forniture

***Lista CPV Inerenti l'Appalto:**

Procedura ristretta

***Lista dei Lotti:**

30236000-2

*Apparecchiatura informatica varia

Numero di lotti:

Lotto1

1

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

***Nominativo RUP:**

Adrian Dragos Trofin

Telefono:

0412744800

***Indirizzo E-mail**

ufficio.acquisti@venis.it

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata
Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a)L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico
Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b)L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)
Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d)L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e)L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f)L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)
Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g)L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?
Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

EUR

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?
Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

EUR

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 98 co. 3 lett. a)

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

D: Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

B: Capacità economica e finanziaria

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Altri requisiti economici o finanziari

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere il fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti e ammettere un'esperienza che risale agli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Lotti per i quali si applica il requisito

Identificazione lotti	Lotto 1
*Selezionare il tipo di requisito	☒ Requisito economico o finanziario ☐ Requisito di rating
*Descrizione del fabbisogno economico o finanziario	Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di invio della Lettera di invito
*Requisito minimo	121575
	EUR
*Periodo (Data Inizio, Data Fine)	
Data di inizio	2021-03-05
Data di fine	2026-03-05

C: Capacità tecniche e professionali

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/ I sottoscritti dichiara/ dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/ sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Istruzioni per la compilazione del DGUE in formato XML su piattaforma MePA .

A perfezionamento dell'ordine dovrà essere fornito, nelle modalità previste dalle relative normative, il documento del DGUE.

Si invita l'operatore economico a consultare le istruzioni al seguente link:

[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA \(acquistinretepa.it\)](https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start)

1. Per poter correttamente compilare e generare il file DGUE response.xml è necessario collegarsi all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>
2. Selezionare "sono un operatore economico"
3. Selezionare "Importare un DGUE"
4. Selezionare il file .xml scaricato e importare il file
5. Compilare i vari step previsti dal portale
6. Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato
7. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere Scaricare in entrambi i formati
8. Inserire nella Busta amministrativa il DGUE sia in formato .xml che in formato.pdf firmato digitalmente.

Allegato 2 - FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da Venis spa ? Venezia Informatica e Sistemi nell'ambito dello SDA per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681

Denominazione Operatore economico

Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Forma di partecipazione alla procedura

Il sottoscritto

nella sua qualifica di:

? Legale Rappresentante

? Istitore

? Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

? Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Chiede di partecipare in qualità di:

operatore singolo

componente del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo) formato da: ???????.(indicare i ruoli ricoperti)?????????.

consorzio stabile/Consoziata del consorzio stabile_____

Consorzio tra società cooperative/consorziata del consorzio tra società cooperative_____

Consorzio tra imprese artigiane/consorziata del consorzio tra società cooperative_____

Rete dotata di organo comune costituita tra le seguenti imprese

Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza, costituita tra le seguenti imprese????????

GEIE costituito tra????????

altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse; NB: nel seguito, sono evidenziate in grigio e tra parentesi tonde, le regole di compilazione in caso di partecipazione in forma associata)

[Dichiarazioni che devono essere rese solo dalle consorziate che prestano i requisiti:

DICHIARA di prestare al Consorzio _____ il/i seguente/i requisito/i _____

DICHIARA di aver conseguito l'ammissione al Bando SDA _____

In alternativa, nel caso in cui la/e consorziata/e abbia/no presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti/ino a tale data ancora ammessa/e:

che, pur non essendo ammessa/e alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione allo SDA _____ che allega alla presente dichiarazione.

CONFERMA tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;]

(Compilare soltanto i campi di interesse)

Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata (da rendere da parte di tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario/l'aggregazione di rete se RTI/Consorzio costituendo/se la rete non è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; dalla sola mandataria se RTI/Consorzio costituito/dall'organo comune se con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; solo dai Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d))

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

? DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

servizio/fornitura

Parte /percentuale

Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatrici esecutrici. [Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziatrici esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziatrici appartenenti al consorzio esecutore.]

Denominazione/Ragione Sociale

C.F.

Sede

(Solo per il Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)

(Solo per i Consorzi Stabili)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dall'Appalto specifico ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/Ragione Sociale

C.F.

Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE

non ancora costituiti)

? DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ____ <indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo>;

? SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.)

(NB: Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario)

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

? DICHIARA:

di concorrere per le seguenti imprese: _____

? DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura

Parte /percentuale

Operatore esecutore

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. n. _____ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____ al n. _____

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

? DICHIARA: (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????????.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Dichiarazioni in caso di avalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

DICHIARA di avvalersi dell'impresa _____ <indicare impresa> al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avalimento e allega il contratto di avalimento. (Nel caso di avalimento della stessa impresa anche al fine di migliorare l'offerta, il contratto di avalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica e non nella documentazione amministrativa.)

[solo nel caso di gara al MRQP aggiungere: e/o

DICHIARA di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avalimento] e presenta il contratto di avalimento nell'offerta tecnica.]

Dichiarazioni relative alla partecipazione in più forme e all'unicità di centro decisionale

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziata esecutrice di un consorzio);

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, ____ <indicare quali> e inserisce nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

[solo in caso di gara al MRQP: DICHIARA di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta e inserisce nel FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;]

DICHIARA l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice (in caso contrario l'OE indica la/e cause di esclusione esistenti tra quelle richiamate, allegando tramite inserimento sul FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, eventuali misure di self cleaning adottate);

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

INSERISCE nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ____ da ____;

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da ____

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra devono essere rese e prodotta da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento _____ Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.]

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Eventuale dichiarazione di una diversa quota di riserva delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese

DICHIARA di riservare in luogo della soglia minima del 20% prevista dall'art. 119, comma 2 del Codice, una soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI pari a _____ per le seguenti ragioni _____ (indicare le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento a fondamento della diversa soglia).

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio).

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza [inserire per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e alle forniture con posa in opera: derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante>;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

(NB: nel caso di partecipazione in RTI/CONSORZIO ordinario costituendi, le dichiarazioni di cui sopra sono da rendere anche da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario)

[eventuale: che accetta il Patto di integrità];

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra, deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici).

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ____ reperibile a ____ [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;-

(NB: in caso di partecipazione in forma associata la dichiarazione di cui sopra, deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici).

SI IMPEGNA a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici)

<Eventuale e solo per gare Committente: DICHIARA* di aver preso visione della documentazione relativa a:

(se presente) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli

operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ____ selezionando la voce ? _____?);

(se presente negli atti di gara) documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);>

<Ove sia previsto il sopralluogo, inserire: DICHIARA* di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato dalla Committente ____, in data ____.>

DICHIARA* di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa:

[nel caso di partecipazione associata specificare chi possiede le certificazioni]

30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,

10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente <Quando la Stazione appaltante sarà abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche, aggiungere il seguente periodo ove previsto anche in disciplinare: o che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice>;

riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Norma

Certificazione/marchio posseduti

% di riduzione

DICHIARA*:

che la cauzione è stata costituita nella forma di ?. (indicare se cauzione o fideiussione).

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet???????? del garante, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.

[Eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico: che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____, presso _____;]

DICHIARA* di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la propria offerta verrà esclusa per inammissibilità della stessa;

(*NB: nel caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'Appalto specifico.

(NB: la dichiarazione di cui sopra, in caso di partecipazione di un RTI/Consorzio ordinario costituendo, deve essere resa da parte di tutti i componenti il RTI/Consorzio).

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo _____, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Dichiarazioni integrative in merito all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999

DICHIARA*:

CHE il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a: _____;

Selezionare una delle 3 opzioni di seguito riportate.

CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;

in alternativa

CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;

in alternativa

CHE la propria azienda pur avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, non rientra negli obblighi imposti dalla legge n. 68/1999 in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15.

(*NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).]

[Eventuale, ove previste nel Disciplinare le relative previsioni: Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale

Per le procedure di gara NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione: Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:

INSERISCE nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del

decreto legislativo n. 198/2006,

INSERISCE nel FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

DICHIARA:

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla <indicare soggetto>, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto> una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e dia atto delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla <indicare soggetto>, entro sei mesi dalla conclusione <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:

DICHIARA:

di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla <indicare soggetto>, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla <indicare soggetto>, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto> una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla <indicare soggetto>, entro sei mesi dalla conclusione <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

Opzione 3:

DICHIARA CHE la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto < per le gare NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera: dall'art. 1, commi 1,2 e 3 <per gare PNRR/PNC: dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.]

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici, in relazione all'opzione prescelta.)

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA*, altresì di:

(solo se previste nel Disciplinare o nel CDO) accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento) impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi _____ (indicare il decreto vigente per il settore di interesse);

(solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi) sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata alla <Convenzione> <all'Accordo Quadro> < al Contratto>;

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;]

SI IMPEGNA a dichiarare la <sussistenza> <non sussistenza> di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di gara e/o agli altri soggetti che intervengono nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta, fornendo, in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante;]

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinario costituiti e costituendi e dalle consorziate esecutrici dei consorzi non necessari)

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinario costituiti e costituendi)

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni <eventuale: e del trattamento dei dati>

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a consentire - in modalità digitale - l'accesso della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle eventuali parti indicate in offerta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale, per le seguenti ragioni _____. (Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a comprova: Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica e ai giustificativi dell'anomalia e di allegare, nell'apposita busta, copia dell'offerta tecnica oscurata nelle parti coperte da segreto tecnico e/o commerciale)

AUTORIZZA la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante stessa, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: _____;

(oppure per gli operatori economici transfrontalieri: l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS _____;

[in caso di nomina a Responsabile del trattamento alla stipula: DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente "Responsabile" <ove necessario anche: o "Sub Responsabile"> del trattamento dei dati personali per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, di impegnarsi: i) a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy">; ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile <ove necessario anche: Sub responsabile> del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove necessario anche: Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.]

(*NB: Le dichiarazioni di cui sopra nel caso di partecipazione in forma associata è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'operatore economico

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_2_Dichiarazione aggiuntiva

Allegato 2 - FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da Venis spa ? Venezia Informatica e Sistemi nell'ambito dello SDA per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681

Denominazione Operatore economico

Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Forma di partecipazione alla procedura

Il sottoscritto

nella sua qualifica di:

? Legale Rappresentante

? Institore

? Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

? Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Chiede di partecipare in qualità di:

operatore singolo

componente del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo) formato da: ???????.(indicare i ruoli ricoperti)?????????.

consorzio stabile/Consoziata del consorzio stabile_____

Consorzio tra società cooperative/consorziata del consorzio tra società cooperative_____

Consorzio tra imprese artigiane/consorziata del consorzio tra società cooperative_____

Rete dotata di organo comune costituita tra le seguenti imprese

Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza, costituita tra le seguenti imprese?????????

GEIE costituito tra?????????

altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse; NB: nel seguito, sono evidenziate in grigio e tra parentesi tonde, le regole di compilazione in caso di partecipazione in forma associata)

[Dichiarazioni che devono essere rese solo dalle consorziate che prestano i requisiti:

DICHIARA di prestare al Consorzio _____ il/i seguente/i requisito/i _____

DICHIARA di aver conseguito l'ammissione al Bando SDA _____

In alternativa, nel caso in cui la/e consorziata/e abbia/no presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti/ino a tale data ancora ammessa/e:

che, pur non essendo ammessa/e alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione allo SDA _____ che allega alla presente dichiarazione.

CONFERMA tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;]

(Compilare soltanto i campi di interesse)

Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata (da rendere da parte di tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario/l'aggregazione di rete se RTI/Consorzio costituendo/se la rete non è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; dalla sola mandataria se RTI/Consorzio costituito/dall'organo comune se con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; solo dai Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d))

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

? DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

servizio/fornitura

Parte /percentuale

Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatrici esecutrici. [Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziatrici esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziatrici appartenenti al consorzio esecutore.]

Denominazione/Ragione Sociale

C.F.

Sede

(Solo per il Consorzio stabile, qualora non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)

(Solo per i Consorzi Stabili)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dall'Appalto specifico ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/Ragione Sociale

C.F.

Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare un proprio DGUE)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE

non ancora costituiti)

? DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ____ <indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo>;

? SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.)

(NB: Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario)

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

? DICHIARA:

di concorrere per le seguenti imprese: _____

? DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura

Parte /percentuale

Operatore esecutore

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. n. _____ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____ al n. _____

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

? DICHIARA: (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
 ??????????????????????,

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

DICHIARA di avvalersi dell'impresa _____ <indicare impresa> al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento. (Nel caso di avvalimento della stessa impresa anche al fine di migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica e non nella documentazione amministrativa.)

[solo nel caso di gara al MRQP aggiungere: e/o

DICHIARA di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica.]

Dichiarazioni relative alla partecipazione in più forme e all'unicità di centro decisionale

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziata esecutrice di un consorzio);

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, ____ <indicare quali> e inserisce nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

[solo in caso di gara al MRQP: DICHIARA di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta e inserisce nel FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;]

DICHIARA l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1 lett. d) del Codice (in caso contrario l'OE indica la/e cause di esclusione esistenti tra quelle richiamate, allegando tramite inserimento sul FVOE, e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, eventuali misure di self cleaning adottate);

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario costituito e costituendo, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

INSERISCE nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione da rendere da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ____ da ____;

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da ____

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra devono essere rese e prodotta da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento _____ Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di _____

o, in alternativa,

DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito.]

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).

Eventuale dichiarazione di una diversa quota di riserva delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese

DICHIARA di riservare in luogo della soglia minima del 20% prevista dall'art. 119, comma 2 del Codice, una soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI pari a _____ per le seguenti ragioni _____ (indicare le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento a fondamento della diversa soglia).

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa dalla mandataria o dal Consorzio).

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza [inserire per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e alle forniture con posa in opera: derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante>;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

(NB: nel caso di partecipazione in RTI/CONSORZIO ordinario costituendi, le dichiarazioni di cui sopra sono da rendere anche da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario)

[eventuale: che accetta il Patto di integrità];

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra, deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici).

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ____ reperibile a ____ [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;-

(NB: in caso di partecipazione in forma associata la dichiarazione di cui sopra, deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici).

SI IMPEGNA a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

(NB: in caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario e dalle consorziate esecutrici)

<Eventuale e solo per gare Committente: DICHIARA* di aver preso visione della documentazione relativa a:

(se presente) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli

operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ____ selezionando la voce ? _____?);

(se presente negli atti di gara) documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);>

<Ove sia previsto il sopralluogo, inserire: DICHIARA* di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato dalla Committente ____, in data ____.>

DICHIARA* di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa:

[nel caso di partecipazione associata specificare chi possiede le certificazioni]

30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,

10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente <Quando la Stazione appaltante sarà abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche, aggiungere il seguente periodo ove previsto anche in disciplinare: o che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice>;

riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi (la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Norma

Certificazione/marchio posseduti

% di riduzione

DICHIARA*:

che la cauzione è stata costituita nella forma di ?. (indicare se cauzione o fideiussione).

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet???????? del garante, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.

[Eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico: che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____, presso _____;]

DICHIARA* di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la propria offerta verrà esclusa per inammissibilità della stessa;

(*NB: nel caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nell'Appalto specifico.

(NB: la dichiarazione di cui sopra, in caso di partecipazione di un RTI/Consorzio ordinario costituendo, deve essere resa da parte di tutti i componenti il RTI/Consorzio).

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo _____, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Dichiarazioni integrative in merito all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999

DICHIARA*:

CHE il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a: _____;

Selezionare una delle 3 opzioni di seguito riportate.

CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;

in alternativa

CHE la propria azienda avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, non è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 68/1999;

in alternativa

CHE la propria azienda pur avendo un numero di dipendenti pari o superiore a 15, non rientra negli obblighi imposti dalla legge n. 68/1999 in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15.

(*NB: in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese da ciascun componente del RTI/consorzio ordinario, dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti).]

[Eventuale, ove previste nel Disciplinare le relative previsioni: Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale

Per le procedure di gara NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione: Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre.

Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:

INSERISCE nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del

decreto legislativo n. 198/2006,

INSERISCE nel FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

DICHIARA:

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla <indicare soggetto>, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto> una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e dia atto delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla <indicare soggetto>, entro sei mesi dalla conclusione <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50:

DICHIARA:

di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla <indicare soggetto>, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla <indicare soggetto>, entro 6 mesi dalla stipula <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto> una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla <indicare soggetto>, entro sei mesi dalla conclusione <della Convenzione/dell'Accordo Quadro/del Contratto>, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

o, in alternativa,

Opzione 3:

DICHIARA CHE la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto < per le gare NON PNRR/PNC di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e per le forniture con posa in opera: dall'art. 1, commi 1,2 e 3 <per gare PNRR/PNC: dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.]

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici, in relazione all'opzione prescelta.)

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA*, altresì di:

(solo se previste nel Disciplinare o nel CDO) accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento) impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi _____ (indicare il decreto vigente per il settore di interesse);

(solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi) sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata alla <Convenzione> <all'Accordo Quadro> < al Contratto>;

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;]

SI IMPEGNA a dichiarare la <sussistenza> <non sussistenza> di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di gara e/o agli altri soggetti che intervengono nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta, fornendo, in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della stazione appaltante;]

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinario costituiti e costituendi e dalle consorziate esecutrici dei consorzi non necessari)

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

(NB: In caso di partecipazione in forma associata, la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti i membri del RTI/Consorzio ordinario costituiti e costituendi)

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni <eventuale: e del trattamento dei dati>

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a consentire - in modalità digitale - l'accesso della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle eventuali parti indicate in offerta tecnica coperte da segreto tecnico e/o commerciale, per le seguenti ragioni _____. (Fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a comprova: Si rammenta di non fornire informazioni relative ai contenuti dell'offerta economica e ai giustificativi dell'anomalia e di allegare, nell'apposita busta, copia dell'offerta tecnica oscurata nelle parti coperte da segreto tecnico e/o commerciale)

AUTORIZZA la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante stessa, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: _____;

(oppure per gli operatori economici transfrontalieri: l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS _____;

[in caso di nomina a Responsabile del trattamento alla stipula: DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente "Responsabile" <ove necessario anche: o "Sub Responsabile"> del trattamento dei dati personali? per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, di impegnarsi: i) a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali <se previsto: sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy">; ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile <ove necessario anche: Sub responsabile> del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare <ove necessario anche: Responsabile> del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.]

(*NB: Le dichiarazioni di cui sopra nel caso di partecipazione in forma associata è sufficiente che siano rese dalla mandataria o dai consorzi ordinari o necessari)

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'operatore economico

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_2_Dichiarazione aggiuntiva

ALLEGATO 3 MODELLO DI DICHIARAZIONI AVVALIMENTO PA CORRETTIVO

(si ricorda che:

alle dichiarazioni di avvalimento deve essere allegato (e quindi inserito nell'apposita sezione del sistema dedicata all'avvalimento) ai sensi dell'art. 104 del Codice e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si ricorda che come prescritto dal Capitolato d'oneri il contratto dovrà riportare, dettagliata indicazione delle risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

L'ausiliaria deve essere un'impresa già ammessa ad una categoria merceologica di ammissione allo SDA o aver richiesto l'ammissione prima della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'ammissione non sia intervenuta prima della presentazione dell'offerta, dovrà essere allegata la Domanda di Ammissione allo SDA presentata alla Consip.

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le

Venis Spa

<stazione appaltante>

Il sottoscritto _____ Legale Rappresentante/Procuratore dell'ausiliaria, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, con sede legale in Via _____ Comune _____ C.A.P. _____ CF n. _____ P. I.V.A. n. _____ Posta Elettronica Certificata _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA _____ al n. _____ in data _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che l'Impresa è stata ammessa in data _____ al Sistema dinamico della pubblica amministrazione per _____
<In alternativa, nel caso in cui l'impresa ausiliaria abbia presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti a tale data ancora ammessa: pur non essendo ammessa alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione che allega alla presente dichiarazione>;

di obbligarsi, verso il concorrente _____ (indicare impresa ausiliata) e verso l'Amministrazione _____, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Se richiedi requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art 100 comma 3 (diversi dall'iscrizione alla CCIAA), inserire la seguente dichiarazione> [Eventuale: di impegnarsi ad eseguire direttamente la prestazione per cui è richiesto il requisito di cui al par. 6.1, lett. _____<indicare il riferimento> del disciplinare/capitolato d'oneri.]

Se richiedi requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, inserire la seguente dichiarazione>: [Eventuale: di impegnarsi ad eseguire direttamente la prestazione per cui è richiesto il requisito di cui al par. _____ del _____. _____<indicare il riferimento>.]

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato d'Oneri relativo alla presente iniziativa che qui si intende integralmente trascritto;

_____, li _____

L'operatore economico

(Impresa ausiliaria)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato 3 ? Modello di dichiarazione di avvalimento

ALLEGATO 3 MODELLO DI DICHIARAZIONI AVVALIMENTO PA CORRETTIVO

(si ricorda che:

alle dichiarazioni di avvalimento deve essere allegato (e quindi inserito nell'apposita sezione del sistema dedicata all'avvalimento) ai sensi dell'art. 104 del Codice e con le modalità indicate nel disciplinare di gara, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si ricorda che come prescritto dal Capitolato d'oneri il contratto dovrà riportare, dettagliata indicazione delle risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

L'ausiliaria deve essere un'impresa già ammessa ad una categoria merceologica di ammissione allo SDA o aver richiesto l'ammissione prima della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'ammissione non sia intervenuta prima della presentazione dell'offerta, dovrà essere allegata la Domanda di Ammissione allo SDA presentata alla Consip.

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le

Venis Spa

<stazione appaltante>

Il sottoscritto _____ Legale Rappresentante/Procuratore dell'ausiliaria, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, con sede legale in Via _____ Comune _____ C.A.P. _____ CF n. _____ P. I.V.A. n. _____ Posta Elettronica Certificata _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA _____ al n. _____ in data _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che l'Impresa è stata ammessa in data _____ al Sistema dinamico della pubblica amministrazione per _____
<In alternativa, nel caso in cui l'impresa ausiliaria abbia presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS ma non risulti a tale data ancora ammessa: pur non essendo ammessa alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ha presentato entro tale termine la domanda di ammissione che allega alla presente dichiarazione>;

di obbligarsi, verso il concorrente _____ (indicare impresa ausiliata) e verso l'Amministrazione _____, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Se richiedi requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art 100 comma 3 (diversi dall'iscrizione alla CCIAA), inserire la seguente dichiarazione> [Eventuale: di impegnarsi ad eseguire direttamente la prestazione per cui è richiesto il requisito di cui al par. 6.1, lett. _____<indicare il riferimento> del disciplinare/capitolato d'oneri.]

Se richiedi requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, inserire la seguente dichiarazione>: [Eventuale: di impegnarsi ad eseguire direttamente la prestazione per cui è richiesto il requisito di cui al par. _____ del _____. _____<indicare il riferimento>.]

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Capitolato d'Oneri relativo alla presente iniziativa che qui si intende integralmente trascritto;

_____, li _____

L'operatore economico

(Impresa ausiliaria)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato 3 ? Modello di dichiarazione di avvalimento

Modulo AOT Allegato 4

Modulo di Dichiarazione di Assunzione degli Obblighi di Tracciabilità

Da redigere su carta intestata

Spett.le

Venis S.p.A.

Palazzo Ziani

S. Marco, 4934

30124 VENEZIA

Tel: 041 5232105

E-mail: venis@venis.it

Pec: protocollo@pec.venis.it

Oggetto: Dichiarazione inerente il rispetto della tracciabilità ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il sottoscritto , nato a il ,

residente in , Via ,

n. , codice fiscale , nella sua qualità di legale rappresentante della

Società/Ditta , avente sede legale in ,

Via , n. , Codice Fiscale e P. Iva / ,

Tel. , E-mail , PEC ,

con riferimento alla procedura per la partecipazione all'appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681.

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, in caso di affidamento del presente appalto, l'impresa si impegna sin d'ora:

ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente

appalto;

a comunicare a Venis S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis S.p.A. sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

ad inviare a Venis S.p.A., tramite un legale rappresentante o un soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore sia dal subappaltatore/subcontraente, con cui le parti danno atto, dettagliandoli, delle avvenute assunzioni degli obblighi di tracciabilità.

Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis di svolgere idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

L'impresa dichiara di essere a conoscenza che Venis S.p.A. risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

_____, li _____

Ragione Sociale _____

Cognome e Nome Legale Rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato 4 Modulo AOT Assunzione Obblighi di tracciabilità

Pagina 1 di 2

Modulo AOT Allegato 4

Modulo di Dichiarazione di Assunzione degli Obblighi di Tracciabilità

Da redigere su carta intestata

Spett.le

Venis S.p.A.

Palazzo Ziani

S. Marco, 4934

30124 VENEZIA

Tel: 041 5232105

E-mail: venis@venis.it

Pec: protocollo@pec.venis.it

Oggetto: Dichiarazione inerente il rispetto della tracciabilità ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il sottoscritto , nato a il ,

residente in , Via ,

n. , codice fiscale , nella sua qualità di legale rappresentante della

Società/Ditta , avente sede legale in ,

Via , n. , Codice Fiscale e P. Iva / ,

Tel. , E-mail , PEC ,

con riferimento alla procedura per la partecipazione all'appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681.

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, in caso di affidamento del presente appalto, l'impresa si impegna sin d'ora:

ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente

appalto;

a comunicare a Venis S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis S.p.A. sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

ad inviare a Venis S.p.A., tramite un legale rappresentante o un soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore sia dal subappaltatore/subcontraente, con cui le parti danno atto, dettagliandoli, delle avvenute assunzioni degli obblighi di tracciabilità.

Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis di svolgere idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

L'impresa dichiara di essere a conoscenza che Venis S.p.A. risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

_____, li _____

Ragione Sociale _____

Cognome e Nome Legale Rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato 4 Modulo AOT Assunzione Obblighi di tracciabilità

Pagina 1 di 2

Allegato 5 ? PATTO DI INTEGRITÀ

Procedura per la partecipazione all'appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Tra

Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (nel seguito denominata «Venis»), P. IVA 02396850279, R.E.A. Venezia 214409, con sede legale in San Marco 4934 Palazzo Ziani - 30124 Venezia - (PEC: protocollo@pec.venis.it) in persona del rappresentante legale pro tempore Direttore Generale dott. Marco Bettini, munito dei necessari poteri

e

l'Impresa (nel seguito denominata «Impresa»),

con sede legale in ,

Via/Piazza ,

codice fiscale ,

partita IVA ,

rappresentata da ,

nata/o a ,

il , in qualità di ,

in relazione alla seguente procedura di affidamento:

acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681

VISTO

l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», secondo cui «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC., ex CIVIT), e approvato con Delibera n. 72/2013, e i successivi aggiornamenti, al p.to 3.1.13 (Patti di integrità negli affidamenti),

prevede che «Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»;

la Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012, laddove si riporta che «mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, [?] l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)»;

la Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Venis (PTPCT), ove è previsto che la Società - in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration;

il Codice Etico di Venis, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di Venis medesima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità (nel seguito anche «Patto») stabilisce la formale obbligazione dell'Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la conseguente esecuzione;

a segnalare a Venis qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;

ad informare puntualmente il personale e i subappaltatori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;

a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, collaboratori e subappaltatori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

Articolo 2

L'Impresa accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - qualunque siano le modalità con le quali tali violazioni siano state accertate - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e dell'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, esclusione dell'Impresa dalla procedura di affidamento in oggetto;

fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;

risoluzione del contratto;

fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;

esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette da Venis per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;

segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione di cui al precedente punto 3), potrà comunque essere esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

ogni qualvolta nei confronti della Impresa, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, c.p.

nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1 del presente Patto, sia stata disposta nei confronti dei dipendenti di Venis che hanno svolto funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, Venis potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 3

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d'imprese, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande quali esecutrici della prestazione.

La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Luogo Data

Il Fornitore Offerente/Appaltatore? (Parte Ricevente)

Ragione Sociale _____

Cognome e Nome Legale Rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni-ID 2681. Allegato_5_Patto d'Integrità Venis

Allegato 5 ? PATTO DI INTEGRITÀ

Procedura per la partecipazione all'appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Tra

Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (nel seguito denominata «Venis»), P. IVA 02396850279, R.E.A. Venezia 214409, con sede legale in San Marco 4934 Palazzo Ziani - 30124 Venezia - (PEC: protocollo@pec.venis.it) in persona del rappresentante legale pro tempore Direttore Generale dott. Marco Bettini, munito dei necessari poteri

e

l'Impresa (nel seguito denominata «Impresa»),

con sede legale in ,

Via/Piazza ,

codice fiscale ,

partita IVA ,

rappresentata da ,

nata/o a ,

il , in qualità di ,

in relazione alla seguente procedura di affidamento:

acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681

VISTO

l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», secondo cui «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC., ex CIVIT), e approvato con Delibera n. 72/2013, e i successivi aggiornamenti, al p.to 3.1.13 (Patti di integrità negli affidamenti),

prevede che «Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»;

la Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012, laddove si riporta che «mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, [?] l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)»;

la Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Venis (PTPCT), ove è previsto che la Società - in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration;

il Codice Etico di Venis, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di Venis medesima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità (nel seguito anche «Patto») stabilisce la formale obbligazione dell'Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la conseguente esecuzione;

a segnalare a Venis qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;

ad informare puntualmente il personale e i subappaltatori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;

a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, collaboratori e subappaltatori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

Articolo 2

L'Impresa accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - qualunque siano le modalità con le quali tali violazioni siano state accertate - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e dell'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023, esclusione dell'Impresa dalla procedura di affidamento in oggetto;

fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;

risoluzione del contratto;

fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;

esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette da Venis per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;

segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione di cui al precedente punto 3), potrà comunque essere esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

ogni qualvolta nei confronti della Impresa, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, c.p.

nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1 del presente Patto, sia stata disposta nei confronti dei dipendenti di Venis che hanno svolto funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, Venis potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 3

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d'imprese, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande quali esecutrici della prestazione.

La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Luogo Data

Il Fornitore Offerente/Appaltatore? (Parte Ricevente)

Ragione Sociale _____

Cognome e Nome Legale Rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni-ID 2681. Allegato_5_Patto d'Integrità Venis

Pagina 1

[illegible]

ALLEGATO 7 - AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

autocertificazione di possesso requisito tecnico-professionale per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da venis S.p.A. per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____
 il _____ residente a _____ via/piazza _____
 n. _____ codice fiscale _____ in
 qualità di _____ della società _____ con sede
 in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____
 _____,

munito dei necessari poteri

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti ai punti a), b) e c) dell'articolo 7.1.2 del Capitolato d'oneri:

Di essere partner ufficiale o rivenditore autorizzato del produttore delle soluzioni offerte, ovvero garantire la fornitura di licenze originali con accesso ai canali ufficiali di aggiornamento e supporto, i riferimenti a partner ufficiale sono i seguenti: _____

Di essere partner ufficiale NetApp con livello ?Prestige?, posseduto alla data di presentazione dell'offerta e mantenuta per almeno 1 anno, comprovato da idonea documentazione del produttore, i riferimenti a partner ufficiale sono i seguenti: _____

Di disporre di personale tecnico qualificato e certificato con comprovata esperienza sulle soluzioni oggetto di fornitura, adeguato all'erogazione dei servizi previsti dalle Tabelle 1.3 e 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, a comprova si allegano le seguenti attestazioni: _____

possedere le seguenti certificazioni tecniche coerenti con le soluzioni fornite e con il livello di partnership richiesto,

valide alla data di presentazione dell'offerta e mantenute per tutta la durata del contratto, in particolare:

NS0-005 NCTSP: NetApp Certified Technology Solutions Professional, i cui riferimenti sono _____;

NS0-164 NCDA: NetApp Certified Data Administrator, ONTAP, i cui riferimenti sono _____;

NS0-528 NCIE Data Protection: NetApp Certified Implementation Engineer - Data Protection Specialist, i cui riferimenti sono _____;

NS0-185 NCSIE ONTAP: NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP, i cui riferimenti sono _____

Luogo _____ data _____

Ragione sociale _____

Nome e Cognome del firmatario e legale rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_7_Autocertificazione possesso requisito tecnico-professionale

ALLEGATO 7 - AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

autocertificazione di possesso requisito tecnico-professionale per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da venis S.p.A. per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____
 il _____ residente a _____ via/piazza _____
 n. _____ codice fiscale _____ in
 qualità di _____ della società _____ con sede
 in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____
 _____,

munito dei necessari poteri

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti ai punti a), b) e c) dell'articolo 7.1.2 del Capitolato d'oneri:

Di essere partner ufficiale o rivenditore autorizzato del produttore delle soluzioni offerte, ovvero garantire la fornitura di licenze originali con accesso ai canali ufficiali di aggiornamento e supporto, i riferimenti a partner ufficiale sono i seguenti: _____

Di essere partner ufficiale NetApp con livello ?Prestige?, posseduto alla data di presentazione dell'offerta e mantenuta per almeno 1 anno, comprovato da idonea documentazione del produttore, i riferimenti a partner ufficiale sono i seguenti: _____

Di disporre di personale tecnico qualificato e certificato con comprovata esperienza sulle soluzioni oggetto di fornitura, adeguato all'erogazione dei servizi previsti dalle Tabelle 1.3 e 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, a comprova si allegano le seguenti attestazioni: _____

possedere le seguenti certificazioni tecniche coerenti con le soluzioni fornite e con il livello di partnership richiesto,

valide alla data di presentazione dell'offerta e mantenute per tutta la durata del contratto, in particolare:

NS0-005 NCTSP: NetApp Certified Technology Solutions Professional, i cui riferimenti sono _____;

NS0-164 NCDA: NetApp Certified Data Administrator, ONTAP, i cui riferimenti sono _____;

NS0-528 NCIE Data Protection: NetApp Certified Implementation Engineer - Data Protection Specialist, i cui riferimenti sono _____;

NS0-185 NCSIE ONTAP: NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP, i cui riferimenti sono _____

Luogo _____ data _____

Ragione sociale _____

Nome e Cognome del firmatario e legale rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_7_Autocertificazione possesso requisito tecnico-professionale

ALLEGATO 8 - AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI di cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

autocertificazione di possesso dei requisiti cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da Venis S.p.A. per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____
il _____ residente a _____ via/piazza _____
n. _____ codice fiscale _____ in
qualità di _____ della società _____ con sede
in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____

munito dei necessari poteri

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, in conformità a quanto previsto all'articolo 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della Legge 28 giugno 2024 n. 90, del Decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 (di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2555 ? c.d. NIS 2), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025, e in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi digitali, di essere in possesso requisiti di cybersecurity e gestione del rischio della supply come da allegata check list (Allegato 8 bis).

Luogo _____ data _____

Ragione sociale _____

Nome e Cognome del firmatario e legale rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_ 8_Autocertificazione possesso requisito cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT

ALLEGATO 8 - AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI di cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

autocertificazione di possesso dei requisiti cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto da Venis S.p.A. per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Il sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat_ a _____ Prov. _____
il _____ residente a _____ via/piazza _____
n. _____ codice fiscale _____ in
qualità di _____ della società _____ con sede
in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____

munito dei necessari poteri

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, in conformità a quanto previsto all'articolo 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della Legge 28 giugno 2024 n. 90, del Decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 (di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2555 ? c.d. NIS 2), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025, e in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi digitali, di essere in possesso requisiti di cybersecurity e gestione del rischio della supply come da allegata check list (Allegato 8 bis).

Luogo _____ data _____

Ragione sociale _____

Nome e Cognome del firmatario e legale rappresentante _____

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Allegato_8_Autocertificazione possesso requisito cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT

CARTA INTESTATA DITTA

MODULO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI EX ARTT. 94, 95, 96, 97 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO 2023

Spett.le
Venis S.p.A.
Palazzo Ziani
San Marco, 4934
30124 Venezia

OGGETTO AFFIDAMENTO

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni-ID 2681.

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Il sottoscritto

in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell'impresa

con sede in

indirizzo

PEC

Codice fiscale

Partita IVA

Tel

e-mail

SOTTO FORMA DI

?

operatore singolo

?

mandatario, capogruppo di

}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del D.lgs. 36/2023;

?

mandante in

?

organo comune/mandatario di

}

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;

?

impresa in rete/mandante in

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alle prestazioni indicate in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

DI ESSERE iscritto alla CCIAA per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione:

Attività:

Codice:

Ipotesi 1 (se impresa individuale, indicare i soggetti sottoelencati) ?

Forma giuridica:

Ditta individuale

il titolare, il direttore tecnico e amministratore di fatto sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Tit.

Dir.
Tecn.

Amm.
Fatto

Ipotesi 2 ? (se società in nome collettivo, indicare i soggetti sottoelencati)

Forma giuridica:

Società in nome collettivo

il socio amministratore, il direttore tecnico e amministratore di fatto sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Socio

Amm.

Dir.

Tecn.

Amm.

Fatto

Ipotesi 3 (se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sottoelencati)

Forma giuridica:

Società in accomandita semplice

il socio accomandatario, il direttore tecnico e amministratore di fatto sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Socio

Acc..

Dir.

Tecn.

Amm.

Fatto

Ipotesi 4 (se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sottoelencati)

Forma giuridica:

I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (Componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi + sindaci supplenti) (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale); Componenti del Comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); Componenti del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale amministratore di fatto ai sensi dell'articolo 2639 del Codice civile, Soggetti con poteri di controllo: Revisore contabile (persona fisica) e Componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Eventuale (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue) ?

Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

INOLTRE, DICHIARA DI

essere

non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro]

PARTE I

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica
(articolo 94 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

che l'operatore economico non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto occupa meno di 15 dipendenti;

che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023).

PARTE II

Cause di esclusione NON Automatica
(articolo 95 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE III

Eventuali misure di Self-Cleaning
(articolo 96, comma 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente) ? che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) _____:

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

(N.B. ? l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti):

oppure

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto _____ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura

comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE IV

Consenso FVOE

(articolo 35, comma 5-bis, d.lgs. 36/2023)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 5-bis del d. lgs. 36/2023

PRESTA

il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - di cui all'art. 24 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D. Lgs 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici;

DICHIARA

di essere edotto sul funzionamento del FVOE gestito dall'ANAC e di avere già attivato il profilo Operatore Economico necessario per accedere al citato Servizio FVOE lato Operatore Economico e, in caso contrario, di provvedere tempestivamente a prendere visione del Manuale utente degli Operatori Economici per l'accesso al Servizio FVOE eseguendo tutte le attività necessarie per accedere al suddetto servizio.

DICHIARAZIONI FINALI

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Si allegano:

Data _____

Il legale rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681. Allegato_9_Integrazione_DGUE

CARTA INTESTATA DITTA

MODULO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI EX ARTT. 94, 95, 96, 97 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO 2023

Spett.le
Venis S.p.A.
Palazzo Ziani
San Marco, 4934
30124 Venezia

OGGETTO AFFIDAMENTO

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni-ID 2681.

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

Il sottoscritto

in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell'impresa

con sede in

indirizzo

PEC

Codice fiscale

Partita IVA

Tel

e-mail

SOTTO FORMA DI

?

operatore singolo

?

mandatario, capogruppo di

}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del D.lgs. 36/2023;

?

mandante in

?

organo comune/mandatario di

}

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;

?

impresa in rete/mandante in

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alle prestazioni indicate in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

DI ESSERE iscritto alla CCIAA per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione: _____

numero di iscrizione:

Attività:

Codice:

Ipotesi 1 (se impresa individuale, indicare i soggetti sottoelencati) ?

Forma giuridica:

Ditta individuale

il titolare, il direttore tecnico e amministratore di fatto sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Tit.

Dir.
Tecn.

Amm.
Fatto

Ipotesi 2 ? (se società in nome collettivo, indicare i soggetti sottoelencati)

Forma giuridica:

Società in nome collettivo

il socio amministratore, il direttore tecnico e amministratore di fatto sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Socio
Amm.

Dir.
Tecn.

Amm.
Fatto

Ipotesi 3 (se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sottoelencati)

Forma giuridica:

Società in accomandita semplice

il socio accomandatario, il direttore tecnico e amministratore di fatto sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Socio

Acc..

Dir.

Tecn.

Amm.

Fatto

Ipotesi 4 (se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sottoelencati)

Forma giuridica:

—

I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (Componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi + sindaci supplenti) (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale); Componenti del Comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); Componenti del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale amministratore di fatto ai sensi dell'articolo 2639 del Codice civile, Soggetti con poteri di controllo: Revisore contabile (persona fisica) e Componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

sono i seguenti soggetti:

Ruolo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato il

a

Comune Residenza

Eventuale (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue) ?

Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

INOLTRE, DICHIARA DI

essere

non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro]

PARTE I

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica
(articolo 94 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

che l'operatore economico non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto occupa meno di 15 dipendenti;

che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023).

PARTE II

Cause di esclusione NON Automatica
(articolo 95 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE III

Eventuali misure di Self-Cleaning
(articolo 96, comma 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente) ? che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) _____:

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

(N.B. ? l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti):

oppure

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto _____ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura

comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE IV

Consenso FVOE

(articolo 35, comma 5-bis, d.lgs. 36/2023)

Ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 5-bis del d. lgs. 36/2023

PRESTA

il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - di cui all'art. 24 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D. Lgs 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici;

DICHIARA

di essere edotto sul funzionamento del FVOE gestito dall'ANAC e di avere già attivato il profilo Operatore Economico necessario per accedere al citato Servizio FVOE lato Operatore Economico e, in caso contrario, di provvedere tempestivamente a prendere visione del Manuale utente degli Operatori Economici per l'accesso al Servizio FVOE eseguendo tutte le attività necessarie per accedere al suddetto servizio.

DICHIARAZIONI FINALI

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Si allegano:

Data _____

Il legale rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 si dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui sono stati forniti

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681. Allegato_9_Integrazione_DGUE

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

CAPITOLATO D'ONERI

Stazione appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS SpA
RUP: Adrian Dragos Trofin

Appalto specifico nell'ambito del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA VENIS S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA STORAGE, COMPRENSIVO DI COMPONENTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI, CON INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO HARDWARE PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI CINQUE (5) ANNI, DA ATTIVARSI CONTESTUALMENTE ALLA FORNITURA E DA CORRISPONDERSI ANTICIPATAMENTE. L'AFFIDAMENTO È EFFETTUATO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2681

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Con determina a contrarre n. 30/2026 del 03/03/2026 questa amministrazione ha deliberato di affidare l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware per una durata complessiva di cinque (5) anni, da attivarsi contestualmente alla fornitura e da corrisondersi anticipatamente. L'affidamento è effettuato nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681 (di seguito, per brevità, anche **SDAPA ICT**), pubblicato sulla GUUE n. S129 del 7 luglio 2023 e sulla GURI n. 78 del 10 luglio 2023 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avverrà mediante Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), indetto nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (di seguito Codice), con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 108 del Codice. La documentazione del Bando Istitutivo dello SDA di cui sopra, forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegata.

La durata del procedimento è prevista pari a cinque mesi dall'indizione della presente procedura.

Il luogo di consegna della fornitura è Venezia codice NUTS ITH35

1.2 Responsabile del progetto

Il Responsabile del progetto sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è Adrian Dragos Trofin di Venis.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (SISTEMA)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al par. 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, che si intende qui richiamato integralmente.

Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2681) ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di

documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L'ora e la data esatta di ricezione dell'“Offerta” sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2.1 Modalità di arrotondamento del Sistema

Si precisa che nei casi in cui si renda necessario l'arrotondamento delle cifre decimali calcolate dal Sistema, quest'ultimo procederà secondo le seguenti modalità:

- arrotondamento per difetto nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 0 e 4;
- arrotondamento per eccesso nei casi in cui l'ultima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9.

2.2 Gestore del Sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'“Offerta” è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

3 DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documentazione dell'Appalto Specifico

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- Lettera di invito generata dal sistema;
- Capitolato d'Oneri;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione pubblicate sul sito www.acquistiinrete.it (chi siamo come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html) che formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se non materialmente allegate;
- Allegato_1_Request.xml del Documento di gara unico europeo (DGUE); la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione al presente AS, devono compilare la loro "Response.xml";
- Allegato_1-bis_Istruzioni-DGUE-XML;
- Allegato_2_Modello di Dichiarazione aggiuntiva AS PA CORRETTIVO;
- Allegato_3_ Dichiarazioni avvalimento PA CORRETTIVO;
- Allegato_4_AOT Assunzione Obblighi Tracciabilità;
- Allegato_5_Patto di integrità Venis;
- Allegato_6_Offerta Prezzi Unitari per tipologia di prodotti/servizi (file excel – deve essere compilato a cura del fornitore indicando il prezzo offerto per singolo prodotto/servizio);
- Allegato_7_Autocertificazione possesso requisito tecnico-professionale_storage;
- Allegato_8_ Autocertificazione possesso dei requisiti cybersecurity;
- Allegato_8-bis_ checklist di valutazione del livello di sicurezza informatica (file excel – deve essere compilato a cura del fornitore);
- Allegato_9_Integrazione_DGUE.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.

3.2 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area del Sistema "Documentazione di gara".

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto la categoria merceologica di ammissione indicata nel Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.

L'appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché i prodotti che costituiscono la fornitura sono strettamente interconnessi tra di loro, a formare un lotto funzionale, che richiede una gestione unitaria. L'eventuale frammentazione tra più operatori economici, infatti, renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico oltre che costosa, implicando l'esigenza di coordinare diversi fornitori, con il rischio di pregiudicare la corretta ed efficiente esecuzione dell'appalto.

Tabella n. 1

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Storage	Apparecchiature informatiche e Sistemi di Storage (Tabella n. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto)	30236000-2	P	euro 900.000,00
Prestazioni professionali	Servizi specialistici di tipo sistemistico (Tabella n. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto)	72000000-5	S	euro 75.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				euro 975.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				euro 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				euro 975.000,00

L'importo a base d'asta, e soggetto a ribasso, è pari ad **Euro 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00)** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

L'appalto è finanziato interamente con i fondi del Comune di Venezia nell'ambito del contratto di conduzione.

4.1 Durata del contratto

La durata complessiva dell'appalto è riportata nella Tabella 6 del Capitolato Speciale d'Appalto (Termini di consegna e durata dell'appalto), fatti salvi impedimenti e proroghe nell'avvio dell'affidamento per motivi non imputabili alle parti.

4.2 Revisione dei Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del prodotto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", individuato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, pubblicato trimestralmente da ISTAT.

5 INVITO

Possono partecipare al presente appalto specifico esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto – nell'Area Comunicazioni del Sistema – apposito invito in quanto ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo, alle categorie merceologiche di ammissione oggetto dell'appalto.

Resta inteso che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso – pena esclusione dalla presente procedura – dei requisiti previsti dalla stazione appaltante così come stabiliti al successivo paragrafo 7; gli operatori economici invitati, ma non in possesso dei predetti requisiti, potranno eventualmente partecipare in forma associata (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento per i requisiti mancanti, secondo le modalità e condizioni stabilite nei paragrafi successivi.

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella lettera di invito.

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti nei paragrafi seguenti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Resta inteso che tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono, **a pena di esclusione dall'Appalto Specifico**, essere state singolarmente ammesse alla categoria oggetto dell'AS, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 6.1.2 dello stesso Capitolato d'onori del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 7 relativamente al possesso dei requisiti del presente Appalto Specifico.

Il concorrente che partecipa all'appalto specifico in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso appalto specifico:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo appalto specifico, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto specifico, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

7.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDA.

7.1.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico indica nella "Response .xlm" del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto altresì a procedere all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante e procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** del presente Appalto Specifico, ai sensi dell'art- 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7.1.2 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnico professionale di cui al richiamato par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo.

In particolare, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale sono individuati per il presente appalto specifico, secondo le regole stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo così come segue:

Categoria merceologica di ammissione	Valore di fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello dell'invio della lettera di invito*
Storage – CPV 30236000-2 Apparecchiature informatiche e sistemi di storage	Euro 121.575,00

**l'importo del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello dell'invio della lettera di invito è calcolato sulla base della seguente regola : per i contratti di durata inferiore a 36 mesi, pari al 12,5% del valore posto a base d'asta per la fornitura di hardware e relative attività di installazione, configurazione, avviamento, migrazione e spostamento fisico (€ 114.375,00) più, per i contratti di durata superiore a 36 mesi, il 20% del valore ottenuto dividendo il valore a base d'asta dei servizi di assistenza specialistica di secondo livello per il numero di mesi di durata contrattuale (60) e moltiplicando per 36 il valore così ottenuto (€ 7.200,00).*

Inoltre, al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, gli operatori dovranno:

- essere partner ufficiale o rivenditore autorizzato del produttore delle soluzioni offerte, ovvero garantire la fornitura di licenze originali con accesso ai canali ufficiali di aggiornamento e supporto.
- essere partner ufficiale NetApp con livello "Prestige", posseduto alla data di presentazione dell'offerta e mantenuta per almeno 1 anno, comprovato da idonea documentazione del produttore.
- disporre di personale tecnico qualificato e certificato con comprovata esperienza sulle soluzioni oggetto di fornitura, adeguato all'erogazione dei servizi previsti dalle Tabelle 1.3 e 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- d) essere in possesso di certificazioni tecniche coerenti con le soluzioni fornite e con il livello di partnership richiesto, valide alla data di presentazione dell'offerta e mantenute per tutta la durata del contratto, in particolare:
- NS0-005 NCTSP: NetApp Certified Technology Solutions Professional;
 - NS0-164 NCD: NetApp Certified Data Administrator, ONTAP;
 - NS0-528 NCIE Data Protection: NetApp Certified Implementation Engineer - Data Protection Specialist;
 - NS0-185 NCSIE ONTAP: NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP.
- e) Essere in possesso dei requisiti cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT come indicato all'articolo 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ferma la presentazione della "Response .xml" del DGUE, ne consegue che gli operatori economici invitati all'AS la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti sono tenuti a procedere all'Aggiornamento dei dati, preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

7.2 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'onori del Bando Istitutivo, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al par. 7.1.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE i **requisiti di cui ai punti a), b), c) e d), nonché quanto indicato al punto e) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato** dovranno essere posseduti dalle Imprese facenti parte del Raggruppamento/Consorzio ordinario Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui le suddette certificazioni sono richieste.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par. 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al presente AS.

I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'AS, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente AS, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime. Tali ultime consorziate, così come meglio specificato al successivo par. 9, devono aver conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS.

In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

7.4 Comprova dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Documentazione a comprova

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti al par. 7.1, da comprovare con le modalità che seguono.

La comprova del **requisito relativo al fatturato globale** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente potrà essere tenuto a comprovare il valore richiesto per la partecipazione all'Appalto Specifico.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

La comprova del **requisito di capacità tecnica** è fornita mediante la produzione delle certificazioni che attestano quanto indicato i **requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato** anche sotto forma di autocertificazione.

Il requisito **di cui al punto e) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato** dovrà essere dimostrato mediante compilazione dell'Allegato 8 e dell'Allegato 8 bis (quest'ultimo dopo la compilazione va convertito in excel e firmato digitalmente come tutte le dichiarazioni).

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il ricorso all'avvalimento per le **certificazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio

apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito suddetto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente par. 7.1.1;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente par. 7.1.2 oggetto di avvalimento ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 3 Dichiarazioni avvalimento PA CORRETTIVO, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **5** (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 REGOLE PER L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA O DELLE CONSORZIATE NON ESECUTRICI CHE PRESTANO I REQUISITI

Così come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un

Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, ove non intervenga l'ammissione della ausiliaria o consorziata non esecutrice prima della presentazione dell'offerta, dovrà produrre nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

La stazione appaltante verificherà in corso di AS l'avvenuta ammissione da parte della Consip S.p.A., dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti ad almeno un Bando SDA. In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice. È ammesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvalimento premiale con le stesse modalità di indicazione a Sistema sopra precisate e secondo le regole stabilite al precedente par. 8.

10 SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nell'apposita sezione del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11 GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria** pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **euro 19.500,00** (euro diciannovemilacinquecento/00). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fidejussione.

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria **verificabile telematicamente** presso il sito internet indicato dall'emittente.

La fidejussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di

offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione aggiuntiva il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 90,00** (novanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso dalla procedura di gara** per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI APPALTO SPECIFICO

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA deve pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'**irricevibilità** dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e nelle Regole, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**OFFERTA** è composta da:

1. *Documentazione amministrativa*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 15;
2. *Offerta economica*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 16.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di

presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., anche in qualità di Gestore del

Sistema, e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Le certificazioni **di cui ai punti a), b), c) ed e) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato** a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentate senza bisogno di traduzione se redatte in inglese. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse

a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nella comunicazione di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Seggio di gara. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 20 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dall'appalto specifico;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione sostitutiva di partecipazione e della dichiarazione aggiuntiva, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque

e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione da inserire nella "Busta amministrativa"
Dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.1
Capitolato d'Oneri controfirmato digitalmente per accettazione
Schema di contratto controfirmato digitalmente per accettazione
Capitolato Speciale d'appalto controfirmato digitalmente per accettazione
Dichiarazione aggiuntiva
AOT Assunzione Obblighi Tracciabilità
Patto di integrità Venis. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Il documento va allegato nella sezione di pertinenza, il tipo di richiesta è di natura amministrativa, obbligatorio, con invio digitale con firma digitale. In caso di operatori riuniti, ciascuno deve produrre il documento di pertinenza
Autocertificazione possesso requisito tecnico-professionale, o certificazioni, di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato (Allegato 7)
Autocertificazione possesso Requisiti di cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT di cui al punto e) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato e all'art. 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 8 e Allegato 8 bis (excel da convertire in pdf dopo la compilazione e firmare digitalmente)
Autocertificazione dichiarazione integrativa DGUE
Ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario; In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della Dichiarazione sostitutiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf
Garanzia provvisoria di cui al precedente paragrafo 11
Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC di cui al precedente paragrafo 12
Response in formato xml e .pdf del DGUE
<i>Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti</i>

Eventuale dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione
Eventuale Response xml e .pdf DGUE dell'ausiliaria
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica

15.1 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o Rinnovate
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, relativa all'avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d'oneri alla lettera di invito.

La Dichiarazione sostitutiva **verrà generata dal Sistema** in formato .pdf e dovrà essere fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio pc.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24**, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione aggiuntiva e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.2 Documento unico della procedura di Gara (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, con le seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request xml" di cui al par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response xml".

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al successivo par. 15.3 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - **nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 3.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel par. 7.1.1 del presente capitolato (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l’operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

15.3 Dichiarazione aggiuntiva

La Dichiarazione aggiuntiva dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all'”**Allegato 2 Dichiarazione Aggiuntiva AS PA CORRETTIVO**”, sottoscritta con firma digitale dal medesimo soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di partecipazione e dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- nel caso in cui l'operatore economico assolvà al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tramite marca da bollo di euro 16,00, l'indicazione del numero seriale della marca utilizzata;
- informazioni relative alla forma di partecipazione;
- dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice;
- di non partecipare al medesimo appalto specifico contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile al link <https://www.venis.it/it/società-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente documento, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme

di legge.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituenti o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione aggiuntiva:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una "Response.xml" del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e una Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre una "Response.xml" del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre la "Response.xml" del DGUE e la Dichiarazione aggiuntiva nelle parti pertinenti.

La "Response.xml" del DGUE è sottoscritta con le modalità di cui al precedente par. 15.2.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quella Aggiuntiva sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La "Response.xml" del DGUE, la Dichiarazione sostitutiva e la Dichiarazione aggiuntiva, sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.4 Documentazione relativa all'avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e sugli eventuali requisiti speciali oggetto di avvalimento, mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE nelle modalità descritte al par. 15.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al par. 8, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria

15.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

L'operatore economico che al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà produrre a Sistema, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato n. 2 Dichiarazione Aggiuntiva AS PA CORRETTIVO, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 15.3.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, a pena di esclusione, nella busta economica la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione da inserire nell'Offerta economica
Offerta economica (generata dal sistema)
Allegato Offerta a prezzi unitari (excel da convertire in pdf dopo la compilazione e firmare digitalmente)

L'offerta è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema;
- l'allegato Offerta a prezzi unitari, Allegato_6_Offerta prezzi unitari (File excel predisposto dalla Stazione Appaltante con dettaglio dei prezzi offerti – deve essere compilato a cura del fornitore indicando il prezzo offerto, file che dovrà essere compilato, salvato nel formato .pdf e firmato digitalmente – l'importo complessivo dell'Allegato 6 Offerta prezzi unitari dovrà, a pena di esclusione, corrispondere all'importo indicato nell'Offerta Economica.

La dichiarazione di Offerta economica deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni: **il valore complessivo dell'offerta** (da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tale valore dovrà essere espresso con 2 decimali dopo la virgola.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'**offerta Economica** e l'allegato **Offerta a prezzi unitari** devono essere sottoscritta/e con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Criterio di aggiudicazione

L'Appalto Specifico verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del D. Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di beni le cui caratteristiche standardizzate e le cui condizioni definite dal mercato soddisfano le esigenze della stazione appaltante in quanto la scelta tecnologica, di procedere all'acquisto di Sistemi di Storage (HW, SW e servizi) è individuata sulla base dell'attuale sistema, delle esigenze operative e funzionali della Stazione Appaltante.

Il fornitore dovrà inserire a Sistema il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa).

L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.

19 IL SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara composto da un numero pari a 3 membri è nominato, nel rispetto dell'art. 93, comma 7, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

La prima seduta ha luogo alla data e all'ora indicate nella lettera d'invito.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in documentazione di gara).

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto

svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi offerti.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno all'uopo definite dalla stazione appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del Seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, trasmetterà tutti gli atti della gara alla Stazione appaltante e al RUP, ai fini dei successivi adempimenti. Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, **l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di

registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50 comma 6 del Codice, **l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula**, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del predetto articolo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25 AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella *"Domanda di ammissione"* ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.

L'operatore economico invitato all'appalto specifico è tenuto a procedere, prima della presentazione dell'offerta, all'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di *"Domanda di ammissione"*, ove siano intervenute successive modifiche alle stesse.

26 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni la seguente documentazione:

- a) Elenco dei soggetti titolari delle cariche indicate agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 per i quali sono state rese le dichiarazioni nel DGUE;
- b) **Eventuali attestazioni che comprovino quanto previsto ai punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7.1.2 del presente Capitolato** in originale o in copia conforme;
- c) Documentazione sui familiari conviventi ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Informativa Antimafia);

- d) Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto conto in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
- e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Capitolato;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP – ora A.N.AC. – n. 4 del 7 luglio 2011).

In caso di mancata produzione di quanto richiesto, la Stazione Appaltante intimerà l'inoltro dando un termine non superiore a 10 giorni, decorsi i quali, il mancato riscontro equivarrà a rifiuto a stipulare, e pertanto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione e allo scorrimento della graduatoria.

27 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

27.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, ed a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto stesso, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., una garanzia definitiva che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 richiamato., non ché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Venis.

La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto al completo ed adempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica e certificazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della regolarità di esecuzione del Contratto, quindi a disposizione della Venis e sarà restituita, su esplicita richiesta dell'aggiudicatario dell'appalto, comunque non prima che siano state definite tutte le situazioni di debito e di credito ed ogni altra pendenza.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso d'inadempimento dell'obbligazione di cui sopra Venis ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di servizio.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata in funzione dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, a conclusione del contratto.

27.2 Polizza assicurativa

L'aggiudicatario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento dell'appalto o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso Venis ed i suoi dipendenti preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. L'aggiudicatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

L'Aggiudicatario deve essere in possesso di un'apposita polizza assicurativa di responsabilità professionale, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati alla Società o a terzi nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura.

Venis si riserva di richiedere copia della Polizza assicurativa.

28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 26, lettera d), si precisa che:

- il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
- in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale

che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nei codici etici e/o di condotta in vigore presso Venis e/o il Comune di Venezia.

A tal fine in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti codici sul sito Venis www.venis.it e su quello del Comune di Venezia www.comune.venezia.it.

30 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. n. 36/2023 all'art. 36, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. Della L. n. 241/1990.

31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016 in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Venis fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti da Venis per l'aggiudicazione ed in adempimento di precisi obblighi di legge; I dati forniti dalla Ditta vengono acquisiti da Venis ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso; tutti i dati acquisiti da Venis potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Venis potrebbe determinare la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi del Regolamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Venis in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di Venis che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all'Ufficio Tecnico interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Venis in ordine al procedimento di gara;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità competenti, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 che possono essere esercitati contattando il Responsabile della Protezione dei dati di Venis all'indirizzo rpd@venis.it.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Venis S.p.A., con sede in Venezia, San Marco 4934.

Venis S.p.A.

Dott. Marco Bettini

Direttore Generale

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

- Lettera di invito (generata dal sistema);
- Schema di contratto;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Allegato_1_DGUE in formato .pdf e .xml;
- Allegato_1-bis_Istruzioni-DGUE-XML;
- Allegato_2_Modello di Dichiarazione aggiuntiva AS PA CORRETTIVO;
- Allegato_3_Dichiarazioni avalimento PA CORRETTIVO;
- Allegato_4_AOT Assunzione Obblighi Tracciabilità;
- Allegato_5_Patto di integrità Venis;
- Allegato_6_Offerta prezzi unitari (File excel con dettaglio prodotti e quantità – deve essere compilato a cura del

fornitore indicando il prezzo offerto per prodotto/servizio);

- Allegato_7_Autocertificazione possesso requisito tecnico-professionale;
- Allegato_8_Autocertificazione possesso requisiti di cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT;
- Allegato_8-bis_checklist di valutazione del livello di maturità in materia di sicurezza informatica (file excel da compilare, convertire in pdf e firmare digitalmente);
- Allegato_9_Integrazione_DGUE.

**Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi)
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura
di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681**

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Stazione appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS SpA
RUP: Adrian Dragos Trofin

Appalto specifico nell'ambito del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

Appalto specifico indetto da Venis S.p.A. per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware per una durata complessiva di cinque (5) anni, da attivarsi contestualmente alla fornitura e da corrisondersi anticipatamente. L'affidamento è effettuato nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

Categoria merceologica principale – CPV 30236000-2 – Storage

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Venezia Informatica e Sistemi – Venis S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Venis”), società in-house soggetta alla Direzione e al Coordinamento del Comune di Venezia, è affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo comunale fin dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1451 del 25/26 settembre 1989, divenuta esecutiva il 7 novembre 1989, che ha approvato l'ingresso del Comune di Venezia nel capitale sociale della Società.

Ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 150/2005 e n. 175/2007, Venis è stata trasformata in società strumentale a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti previsti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di **in-house providing**.

Nel corso degli anni Venis ha progettato, realizzato e gestisce un'infrastruttura ICT complessa e articolata, configurata come **ambiente unitario e condiviso** per l'erogazione dei servizi informatici del Comune di Venezia e di ulteriori enti pubblici territoriali ospitati, i cui sistemi informativi risultano **integrati all'interno delle medesime infrastrutture tecnologiche presso l'attuale Data Center Pleiadi**.

Il Polo Strategico Regionale (PSR) della Regione del Veneto rappresenta l'infrastruttura di riferimento per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, mettendo a disposizione servizi di **housing (co-location), IaaS e PaaS** in un ambiente **sicuro, affidabile e conforme** agli indirizzi nazionali.

Il PSR si inserisce nel quadro della Strategia Cloud Italia e della qualificazione dei servizi cloud per la PA disciplinata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Nel contesto della migrazione dei servizi del Comune di Venezia e degli enti ospitati, il PSR assicura requisiti di **continuità operativa, governabilità dell'infrastruttura e portabilità delle soluzioni**.

All'interno di tale infrastruttura risultano in **esercizio sistemi di storage di classe enterprise basati su tecnologia NetApp**, che costituiscono lo **standard tecnologico di riferimento per l'erogazione dei servizi informatici del Comune di Venezia e degli enti ospitati (architettura "as is")**.

In tale contesto, l'oggetto dell'appalto è finalizzato all'acquisizione di sistemi di storage coerenti con lo standard tecnologico adottato e comprende la fornitura di apparati hardware, componenti di storage, licenze software e dei relativi servizi di supporto e manutenzione, sia per i sistemi di nuova acquisizione sia per quelli attualmente in esercizio ed oggetto di progressiva transizione, al fine di garantire la continuità operativa, la piena integrazione con l'infrastruttura esistente e la gestione unitaria del ciclo di vita delle soluzioni di storage.

Il mantenimento della coerenza delle scelte architetture e tecnologiche adottate risulta pertanto funzionale a garantire la **continuità operativa dei servizi ICT**, la stabilità dei sistemi informativi in esercizio e l'affidabilità complessiva delle piattaforme a supporto delle attività istituzionali degli enti serviti.

Alla luce di tale assetto infrastrutturale, la continuità nell'utilizzo della medesima tecnologia di storage risulta necessaria **al fine di ridurre i rischi operativi e di migrazione cross-platform**, garantire la piena interoperabilità con i sistemi già in esercizio, nonché la semplificazione delle attività di gestione, manutenzione e supporto e la tutela degli investimenti già effettuati dall'Amministrazione.

Tale approccio consente inoltre di preservare la **coerenza complessiva dell'assetto infrastrutturale esistente**, semplificando il governo dell'infrastruttura condivisa e assicurando un modello di gestione omogeneo e consolidato a beneficio di tutti gli enti serviti.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è finalizzato all'**approvvigionamento di soluzioni di storage coerenti con lo standard già in uso**, al fine di garantire continuità operativa, omogeneità architetture, interoperabilità con l'infrastruttura esistente e riduzione dei rischi e dei costi connessi a eventuali attività di migrazione tecnologica.

Il presente affidamento si configura quale **Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)** per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – **ID 2681**.

L'appalto, nelle condizioni di esecuzione, è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto, dalla documentazione istitutiva dello SDAPA pubblicata da Consip.

La categoria merceologica del presente Appalto Specifico, come individuata nello SDAPA, è relativa a **Sistemi di Storage**, con riferimento a tecnologie di classe **enterprise** in linea con lo **standard tecnologico adottato da Venis**.

L'appalto ha per oggetto:

- A. L'acquisizione di sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp**, come dettagliatamente elencati in *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*. La fornitura comprende apparati **hardware**, componenti di **storage**, **licenze software** e relativi **servizi di supporto e manutenzione**.
- B. L'installazione, configurazione e avviamento (set-up) dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp**, come dettagliatamente elencati in *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*.
- C. La migrazione, spostamento fisico (da Data Center Pleiadi a Polo Strategico Regionale) e riconfigurazione dei sistemi di storage esistenti**, limitatamente a quelli elencati in *Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione*.
- D. I servizi di assistenza specialistica di secondo livello sull'infrastruttura di storage risultante, per una durata di 60 (sessanta) mesi**, finalizzati a garantire il corretto funzionamento, l'aggiornamento continuo delle piattaforme, la continuità operativa e il supporto evolutivo dell'infrastruttura.

Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura

Sistema	Progr.	Codice prodotto	Descrizione	Quantità	Serial Number*	Tipologia prodotto
Fas2820A	1	FAS2820A-001	FAS2820 HA System	2		Hardware
	2	X65404-N-C	SFP28,25GbE,SR,-C	8		Hardware
	3	DOC-2820-C	Documents,FAS2820,-C	1		Hardware
	4	DATA-AT-REST-ENCRYPTION	Data at Rest Encryption Capable Operating Sys	2		Hardware
	5	X66032A-N-C	Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m,-C	4		Hardware
	6	X66240A-05-N-C	Cable,25GbE,SFP28-SFP28,Cu,0.5m,-C	2		Hardware
	7	X66250-5-N-C	Cable,LC-LC,OM4,5m,-C	8		Hardware
	8	X-02657-00-N-C	Rail Kit,Thin,Rnd/Sq-Hole,4-Post,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	9	X-02659-00-N-C	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	10	X1166A-C	MEZZANINE,4x25GBE w/ IO Plate,-C	2		Hardware
	11	X800-42U-30-IND-BIS-C	Jumper Crd,250V,16A,C19-C20,30in,India BIS,-C	2		Hardware
	12	X800-42U-R6-C	Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C	2		Hardware
	13	FAS2820-100-C	FAS2820,Zero Drive,-C	1		Storage
	14	DS460C-B-0-60-N-C	Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C,-C	1		Storage
	15	X377A-10-C	Drive Pack,HDD,12G,10x10TB,DS460C,-C	3		Storage
	16	X380A-2-C	Drive Pack,7.2K,12G,2x10TB,-C	6		Storage
	17	SW-ONTAPO-NLSAS-F01-C	SW,ONTAP One Package,Per-0.1TB,NLSAS,F01,-C	4200		Licenze software

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

	18	CS-G1-SE-ADVISOR	SupportEdge Advisor (60 Months)	1		Servizi
	19	CS-NBD-REPLACEMENT	Next Business Day Parts Replacement (60 Months)	1		Servizi
Espansione AFF-A150 - DS224C-AD-C	20	X66032A-C	Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m,-C	2	952336001789/952337001858	Hardware
	21	X-02659-00-C	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	22	X800-42U-R6-C	Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C	2		Hardware
	23	DS224C-B-0-24-AD-C	Disk Shelf,2U24,12G,Empty,AD,-C	1		Storage
	24	X319A-2-AD-C	Drive Pack,SSD,12G,2x7.6TB,AD,-C	3		Storage
	25	SW-ONTAPO-SSD-AD-A00-C	SW,ONTAP One Pkg,Per-0.1TB,SSD,Add-On,A00,-C	456		Licenze software
	26	CS-G1-SE-ADVISOR-ADD-ON	SupportEdge Advisor (6 Months)	1		Servizi
	27	CS-4HR-REPLACEMENT	4hr Parts Replacement (6 Months)	1		Servizi
AFF-C80	28	AFF-C80-001	AFF C80r2 HA System	2		Hardware
	29	AFF-C80A-100-C	AFF C80r2 HA System,-C	1		Hardware
	30	X66200-5-N-C	Cable,Cntlr-Switch OM4,MPO/MPO,5m,-C	8		Hardware
	31	X66211A-05-N-C	Cable,100GbE,QSFP28-QSFP28,Cu,0.5m,-C	6		Hardware
	32	X65405-N-C	QSFP28,100GbE,SR,-C	8		Hardware
	33	X-02659-00-N-C	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	34	X800-42U-R6-C	Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C	4		Hardware
	35	X50200A-C	Power Supply,2000W Titanium,-C	4		Hardware
	36	DATA-AT-REST-ENCRYPTION	Data at Rest Encryption Capable Operating Sys	2		Hardware
	37	X50130A-C	IO Module,2PT,100GbE,-C	8		Networking
	38	X4030A-CF-2-C	Drive Pack,NVMe,SED,CF,2X30.7TB,-C	15		Storage
	39	SW-ONTAPO-CF-C80-C	SW,ONTAP One Package,Per TB,CF,C80,-C	921		Licenze software
	40	CS-G1C-SE-ADVISOR	SupportEdge Advisor (60Months)	1		Servizi
	41	CS-4HR-REPLACEMENT-C	4hr Parts Replacement (60Months)	1		Servizi

Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione

	Progr.	Sistema	Tipologia	Serial Number	Descrizione
SISTEMA DI PRODUZIONE	1	AFF-A150	Controller	952336001789/952337001858	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-11/nacl-12 contenente 24x3.8TB SSD X357
	2	DS224C	Disk shelf	SHJHU2340000333	Disk shelf contenente 24x3.8TB SSD X357 collegato al sistema AFF-A150 (nacl-11/nacl-12)
	3	AFF-A220	Controller	651938000041/651938000042	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-05/nacl06, contenente 18x 7.6TB SSD X319. I 18 dischi vanno riposizionati e riconfigurati all'interno del nuovo shelf DS224C-B-0-24-AD-C (Tabella n. 1, progr.23). Il controller va dismesso.
CLUSTER DI BACKUP	4	FAS-2720	Controller	651850000097/651850000098	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-bkp-05/nacl-bkp-06, contenente 12x 4TB NL-SAS X336
	5	DS460C	Disk shelf	SHJHU1750000375	Disk shelf contenente 60x 4TB NL-SAS X375 collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-05/nacl-bkp-06)
	6	DS212C	Disk shelf	SHJHU1752000095	Disk shelf contenente 12x 4TB NL-SAS X336 collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-05/nacl-bkp-06)
	7	DS212C	Disk shelf	SHJHU1752000097	Disk shelf collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-05/nacl-bkp-06), all'interno del quale vanno inseriti e riconfigurati 12x 4TB NL-SAS X336 dischi recuperati da sistemi FAS-2620 in dismissione (nacl-fcab2)
	8	AFF-C250	Controller	792203000800/792335000101	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-09/nacl-10, contenente 24x15TB NVMe SSD X4020
	9	BES-53248	Switch	QWCU33310034/QWCU33340067	Coppia di Switch intercluster attualmente in produzione
SISTEMA PL	10	FAS2720	Controller	651849000200/651849000201	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-bkp-03/nacl-bkp-04, all'interno del quale vanno riposizionati e riconfigurati 12x 4TB NL-SAS X336 recuperati da sistemi FAS-2620 in dismissione (nacl-fcab1)
	11	DS460C	Disk shelf	SHJHU2110000027	Disk shelf contenente 30x 4TB NL-SAS X375 attualmente collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-03/nacl-bkp-04)

SISTEMA CPM	12	AFF-A250	Controller	792245000255/792345000666	Storage attualmente in produzione, identificato come Nacl-cpm-01/ Nacl-cpm-02, contenente 8x 4TB NVMe SSD
	13	FAS-2620	Controller	211801000069/ 211801000070	Storage di test, identificato come nacl-fcab2 all'interno del quale vanno inseriti e riconfigurati 12x 8TB NL-SAS X318 attualmente presenti nel FAS-2720 denominato nacl-bkp-03/nacl-bkp-04
SISTEMA DI STORAGE DI TEST	14	DS212C	Disk shelf	SHJHU1848000100	Disk shelf attualmente collegato al FAS-2720 (nacl-bkp-03/nacl-bkp-04) contenente 12x 8TB NL-SAS X318, da riconfigurare e collegare al FAS-2620 (nacl-fcab2)
	15	DS212C	Disk shelf	SHJHU1848000240	Disk shelf attualmente collegato al FAS-2720 (nacl-bkp-03/nacl-bkp-04) contenente 12x 8TB NL-SAS X318, da riconfigurare e collegare al FAS-2620 (nacl-fcab2)

*Il serial number è indicato solo per apparati già in esercizio

ARTICOLO 1.1 – Luogo e modalità di consegna della fornitura

Il luogo e le modalità di consegna della fornitura, per ciascuna tipologia di beni e servizi oggetto di appalto, sono disciplinati dalla *Tabella 3*.

Tabella 3 – Luogo e modalità di consegna della fornitura

Oggetto dell'appalto	Luogo e modalità di consegna
A. Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i> (apparati hardware, componenti di storage, licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	I prodotti di cui al punto A. dovranno essere consegnati presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito presso VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera. La resa si intende "Franco Destino", comprensiva di tutte le attività di scarico, facchinaggio e posizionamento dei sistemi all'interno del locale indicato dal personale tecnico di Venis. Tutti gli oneri connessi a tali attività, compreso l'utilizzo di eventuali mezzi di sollevamento e trasporto interno, sono a totale carico e cura dell'aggiudicatario.
B. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i>	Le attività di cui al punto B. dovranno essere effettuate presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito presso VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla <i>Tabella 2</i>	Le attività di migrazione dei dati saranno effettuate prevalentemente da remoto o in loco, presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito in VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera, garantendo la continuità operativa dei servizi e l'integrità dei volumi spostati dai sistemi attuali ai nuovi cluster. Lo spostamento fisico degli apparati dovrà essere effettuato dal Data Center Pleiadi – Parco Scientifico Tecnologico VEGA, Via delle Industrie 27/B, 30175 Venezia – Marghera, presso il quale i sistemi sono attualmente installati, verso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito presso VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera. Le attività di riconfigurazione prevedono il setup dei nuovi Cluster (es. cluster multinodo per backup) e l'eventuale riconfigurazione IP per l'accesso ai sistemi migrati presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito in VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera.
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	I servizi di assistenza specialistica di secondo livello sull'infrastruttura di storage risultante saranno erogati prevalentemente da remoto, mediante accesso sicuro ai sistemi, e all'occorrenza on-site, presso le sedi interessate (Data Center Pleiadi o Polo Strategico Regionale), qualora ciò si renda necessario per la risoluzione delle problematiche riscontrate o per specifiche esigenze operative.

ARTICOLO 1.2 – Descrizione dei servizi di installazione, configurazione, avviamento, migrazione, spostamento fisico e riconfigurazione

Devono essere previsti, quale parte integrante della proposta, i servizi professionali erogati da tecnici qualificati e di elevata competenza sulla soluzione, necessari all'installazione fisica, alla messa in opera, alla prima configurazione e alla migrazione dei dati dai sistemi preesistenti.

Al termine delle attività, i sistemi oggetto di migrazione (di cui alla *Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione*) e il nuovo hardware (di cui alla *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*) che verrà fornito, dovranno essere:

- correttamente collegati alla rete di alimentazione elettrica, con ridondanza di alimentazione verificata e testata con esito positivo;
- correttamente etichettati e connessi alle reti dati, con ridondanza di connessione verificata e testata con esito positivo;
- integralmente montati, configurati e collaudati in ogni loro componente;
- pienamente operativi al 100% delle funzionalità previste, con tutte le componenti software aggiornate alla versione ritenuta più idonea al funzionamento in ambiente di produzione dal personale tecnico incaricato;
- dotati di sistemi di allertamento remoto correttamente configurati e testati con esito positivo.

Sono ricomprese, per entrambe le fattispecie, anche le seguenti attività:

- creazione e configurazione delle SVM (Storage Virtual Machines) abilitate all'accesso NFS/CIFS;
- supporto per la configurazione dei datastore NFS dedicati alla virtualizzazione;
- supporto per la configurazione delle share CIFS;
- test di resilienza degli accessi NFS/CIFS in caso di failure di un path di rete e in caso di failure di uno dei controller Netapp;
- migrazione delle SVM dedicate ai servizi CIFS dagli attuali storage di produzione riducendo al minimo eventuali interruzioni di servizio;
- configurazione e attivazione della procedura di migrazione delle share CIFS con cutover manuale per permettere a Venis di organizzare la migrazione in maniera programmata;
- supporto per l'operazione di cutover manuale in orario concordato;
- verifiche e supporto post completamento migrazione;
- rilascio di documentazione relativa alle operazioni effettuate inclusa la procedura di spegnimento e riaccensione degli apparati.

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli apparati storage NetApp attuali, con anche le espansioni previste in fornitura, si richiedono le seguenti attività di:

- spegnimento e scollegamento degli apparati elencati in *Tabella 2*, seguito dal trasporto, a carico dell'aggiudicatario, dall'attuale datacenter Pleiadi al datacenter del PSR;
- creazione nuovo Cluster NetApp per l'ambiente di produzione composto da AFF-A150 ex "nacl11-12" con il suo attuale shelf DS224C collegato via SAS a cui verrà collegato in cascata il nuovo shelf DS224C previsto in fornitura; a tale shelf verranno aggiunti i dischi recuperati dal AFF-A220 ex "nacl05-06";
- creazione nuovo Cluster NetApp per l'ambiente di backup tramite l'utilizzo degli attuali switch di Cluster Broadcom "BES-53248" per la creazione di un unico Cluster multinodo; questo nuovo Cluster sarà composto da:
 - FAS-2720 ex "naclbkp05-06", a cui verrà collegato via collegamenti SAS uno shelf DS460C esistente (*Tabella 2*, progr.5) e 2 disk shelf DS212C (*Tabella 2*, progr.6 e 7);
 - AFF-C250 ex "nacl09-10";
 - Nuovo FAS2820 e nuovo shelf DS460C previsti in fornitura;
- creazione nuovo Cluster NetApp composto da FAS2720 ex "naclbkp03-04", a cui verrà collegato via collegamento SAS uno shelf DS460C esistente (*Tabella 2*, progr.11);
- per il Cluster NetApp AFF-A250 "NACL-CPM" serviranno le attività necessarie per il suo spegnimento, spostamento, riaccensione ed eventuale riconfigurazione IP di accesso.
- Creazione nuovo cluster Netapp per ambienti di test composto da FAS-2620 ex "nacl-fcab2" all'interno del quale vanno inseriti e riconfigurati 12x 8TB NL-SAS X318 attualmente presenti nel FAS-2720 denominato nacl-bkp-03/nacl-bkp-04 e da 2 shelf DS212C (*Tabella 2*, progr. 14 e 15).

Le attività di migrazione dovranno garantire la piena integrità, coerenza e disponibilità dei dati e dovranno essere realizzate in modo tale che gli stessi risultino correttamente accessibili e fruibili dagli utenti e dai sistemi applicativi sui sistemi di destinazione, senza interruzioni o degradazioni significative dei servizi.

Il fornitore dovrà verificare e garantire la corretta utilizzabilità dei dati migrati sui nuovi sistemi di storage, assicurando la continuità operativa dell'infrastruttura e la compatibilità con i sistemi esistenti.

Eventuali perdite, corruzioni o indisponibilità dei dati imputabili alle attività di migrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

I **servizi di installazione, configurazione, avviamento** (set-up) dei sistemi di cui alla *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*, unitamente ai servizi di **migrazione dei dati, spostamento fisico e riconfigurazione** dei sistemi di cui alla *Tabella 2*, descritti nel dettaglio all'ARTICOLO 1.2 del presente Capitolato, dovranno essere erogati da **personale qualificato e certificato** sulle tecnologie oggetto della fornitura.

Al termine delle attività, verificata la conformità della fornitura in tutte le sue componenti, codesta Amministrazione redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione.

ARTICOLO 1.3 – Descrizione servizi di assistenza specialistica di secondo livello

I servizi di assistenza di secondo livello dovranno garantire la **continuità operativa dell'infrastruttura target**, il supporto tecnico specialistico e l'aggiornamento delle componenti oggetto di fornitura per la **durata di 60 mesi** a far data dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C. di cui all'ARTICOLO 1 del presente Capitolato, a valle dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Saranno oggetto dei servizi richiesti i sistemi elencati in *Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione*.

Tali servizi dovranno garantire:

- una copertura 24x7 per segnalazioni di guasti e anomalie;
- presa in carico delle segnalazioni entro 4 (quattro) ore lavorative in modalità 8x5;
- supporto alla risoluzione delle anomalie e degli incidenti di secondo livello;
- supporto agli aggiornamenti software e firmware;
- assistenza evolutiva sull'architettura di storage.

Il fornitore dovrà fornire report periodici (ogni 6 mesi) sulle attività svolte, sugli incidenti gestiti e sugli aggiornamenti effettuati.

Su base semestrale dovranno essere effettuati controlli preventivi per valutare lo stato dei sistemi.

Il servizio dovrà analizzare tutti gli elementi necessari per poterne valutare il corretto e ottimale funzionamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere verificati:

- le prestazioni erogate;
- i trend di utilizzo delle risorse;
- i Log degli eventi di sistema;
- lo stato dei servizi erogati;
- la disponibilità di patch e gli aggiornamenti software.

L'esito dei controlli dovrà essere documentato in un report che conterrà anche le eventuali indicazioni di azioni correttive o suggerite a seguito di quanto rilevato.

Inoltre, il fornitore dovrà effettuare gli aggiornamenti software resi disponibili dal produttore, individuati tramite i controlli periodici sopra descritti o su specifica richiesta di Venis, al fine di garantire nel tempo:

- La risoluzione di bug
- La possibilità di applicare in emergenza patch di sicurezza
- L'implementazione di nuove o migliorate funzionalità
- La possibilità di accedere ai centri di supporto del produttore in caso di necessità.

Per evitare disservizi, la loro applicazione dovrà essere pianificata con congruo anticipo in accordo con Venis, all'interno di finestre di manutenzione che verranno predisposte allo scopo, anche in orari notturni e/o festivi.

Le attività di aggiornamento dovranno essere condotte con tutte le necessarie precauzioni e in ottemperanza alle best practices indicate dal produttore.

ARTICOLO 1.4 – Impegni della committente e conformità normativa

La Committente si impegna, sin d'ora, a garantire in caso di aggiudicazione **l'acquisizione dei quantitativi** sopra indicati.

Tutti i prodotti offerti dovranno rispettare **le prescrizioni delle Leggi, Regolamenti e Norme vigenti** in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed installazione, applicabili alla realizzazione oggetto della fornitura, questo anche quando non esplicitamente menzionate nei documenti allegati alla richiesta di offerta.

ARTICOLO 1.5 – Organizzazione del fornitore e Piano di lavoro

In sede di presentazione dell'offerta, il Fornitore dovrà indicare l'organizzazione del team di lavoro dedicato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, specificando per ciascuna risorsa il ruolo assegnato, le competenze professionali e l'esperienza maturata in ambiti coerenti

con l'oggetto dell'appalto.

Unitamente all'indicazione del team di lavoro, il Fornitore dovrà presentare un Piano di lavoro, nel quale siano dettagliate le attività previste, le relative tempistiche e le modalità operative di esecuzione delle prestazioni.

Il Piano di lavoro presentato dal Fornitore sarà oggetto di verifica e approvazione da parte dell'Amministrazione in fase di avvio delle attività e potrà essere aggiornato, previo accordo tra le parti, nel corso dell'esecuzione contrattuale, fermo restando il rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il **valore complessivo dell'appalto**, nonché **importo a base di gara soggetto a ribasso**, è pari a € **975.000,00** (novecentosettantacinquemila/00) IVA esclusa.

L'importo si intende **onnicomprensivo di tutti i costi e oneri**, generali e particolari, necessari alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in conformità alle norme vigenti e alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo complessivo a base di gara è suddiviso come da *Tabella 4*.

Tabella 4 – Ammontare complessivo dell'appalto

Oggetto dell'appalto	A corpo, al netto di iva (a base d'asta- euro)
A. Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i> (apparati hardware, componenti di storage, licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	900.000,00
B. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i>	15.000,00
C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla <i>Tabella 2</i>	
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	60.000,00
Valore complessivo dell'appalto	975.000,00

Le offerte economiche **non potranno superare**, a pena di esclusione, **l'importo complessivo posto a base di gara pari a € 975.000,00 IVA esclusa**.

Per l'espletamento della prestazione oggetto di gara non sussistono rischi di interferenza che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori, trattandosi di una mera fornitura. I costi della

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari ad euro 0,00 (zero), in quanto l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nelle normative di riferimento della fornitura oggetto.

ARTICOLO 2.1 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del prodotto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", individuato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, pubblicato trimestralmente da ISTAT.

ARTICOLO 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La modalità di fatturazione dei beni e dei servizi oggetto di gara è descritta in *Tabella 5*.

Tabella 5 – Tempistiche di fatturazione

Oggetto dell'appalto	Tempistiche di fatturazione
Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della</i> A. <i>fornitura</i> (apparati hardware, componenti di storage, licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	Alla consegna dei prodotti, a valle dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 1 da parte di codesta Amministrazione, comprovante l'avvenuta consegna dei beni e la conformità della fornitura alle prescrizioni e ai termini contrattuali.
E. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della</i> B. <i>fornitura</i> Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura	Al termine delle attività di cui al punto B. e C. e del corretto funzionamento dell'intera soluzione, a valle dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 2 da parte di codesta Amministrazione, comprovante il completamento delle attività e la relativa conformità rispetto alle prescrizioni e ai termini contrattuali.
C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla	

Tabella 2	
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	I corrispettivi saranno corrisposti con modalità "up-front" successivamente alla data di sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 2.

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di ricevimento delle fatture tramite bonifico bancario.

Nelle fatture dovrà obbligatoriamente essere riportato:

- numero d'ordine e riferimenti del Contratto;
- numero CIG;
- oggetto dell'affidamento.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 50/2017, dall'1 luglio 2017 la Stazione Appaltante, in quanto società controllata da Enti Locali, è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti ("split payment") e pertanto tutte le fatture che verranno emesse dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" (art. 17-ter Dpr 633/1972) e l'Iva esposta nella fattura non verrà corrisposta al fornitore ma versata direttamente all'Erario. Eventuali fatture emesse non conformi a quanto sopra non potranno essere accettate.

In ottemperanza al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nr. 89757 del 30 aprile 2018, che dispone l'obbligo di fatturazione elettronica e l'utilizzo esclusivo del sistema di interscambio (SDI), si comunica che il codice destinatario di sette cifre da utilizzarsi per l'indirizzamento delle fatture elettroniche è il seguente: **M5UXCR1** e dovrà essere inserito nel campo codice cliente, previsto nella compilazione della fattura elettronica.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA, DURATA E TERMINI DI CONSEGNA DELL'APPALTO

Il presente appalto decorre dalla data di affidamento al fornitore aggiudicatario, a completamento della procedura di selezione.

I termini di consegna e la durata dell'appalto, per ciascuna tipologia di beni e servizi oggetto di appalto, sono disciplinati dalla *Tabella 6*.

Tabella 6 – Termini di consegna e durata dell'appalto

Oggetto dell'appalto	Termini di consegna e durata
A. Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i> (componenti di storage,	La consegna dei prodotti di cui al punto A. dovrà essere completata entro il 31 luglio 2026 , fatti salvi eventuali impedimenti e proroghe nell'avvio o nell'esecuzione dell'affidamento per motivi non imputabili alle parti. Le licenze software Progr. 17, 25, 39 sono acquisite in modalità perpetua .

licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	I servizi di supporto e manutenzione Progr. 18, 19, 40, 41 sono richiesti per una durata di 60 mesi dalla data di consegna dei rispettivi apparati a cui essi si riferiscono . I servizi di supporto e manutenzione Progr. 26, 27 sono richiesti per una durata di 6 mesi dalla data di consegna dei rispettivi apparati a cui essi si riferiscono .
B. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i>	I servizi B. e C. dovranno essere completati entro un orizzonte temporale massimo di 90 giorni solari dalla data di avvio delle attività . Ai fini del presente appalto, per data di avvio delle attività si intende la data in cui risultano contestualmente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • disponibilità degli spazi presso il Polo Strategico Regionale; • rilascio delle autorizzazioni all'accesso ai siti interessati; • avvenuta consegna della merce; • approvazione del piano di migrazione.
C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla <i>Tabella 2</i>	
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	Tali servizi sono richiesti per una durata di 60 (sessanta) mesi dal termine delle attività di cui B. e C., comprovata dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 2 da parte di codesta Amministrazione.

ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore sarà nominato:

- Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con riferimento ai dati personali di cui Venis è Titolare;
- Sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con riferimento ai dati personali di cui Venis è Responsabile.

In qualità di Responsabile e Sub-Responsabile, il Fornitore è autorizzato a trattare i dati personali contenuti nei sistemi di storage dell'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura, installazione, migrazione, gestione e assistenza specialistica dell'infrastruttura di storage oggetto del contratto, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Fornitore garantisce l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte del personale autorizzato e di eventuali sub-responsabili del trattamento.

Al termine del contratto, il Fornitore si impegna alla restituzione e/o cancellazione sicura dei dati personali trattati, fornendo idonea attestazione delle operazioni effettuate.

A tutela della sicurezza e della privacy l'aggiudicatario si impegna a non rivelare le informazioni acquisite nell'esercizio del servizio e a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – REQUISITI

ARTICOLO 6.1 – Requisiti di capacità economico finanziaria

Ai sensi dell'art. 100 del **D.Lgs. 36/2023**, l'operatore economico dovrà dimostrare un **fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello dell'invio della lettera di invito pari ad euro 121.575,00**. Il requisito dovrà essere comprovato mediante la documentazione prevista dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

ARTICOLO 6.2 - Requisiti di capacità tecnico professionale

Ai fini della partecipazione alla procedura di Appalto Specifico, l'operatore economico dovrà:

- essere **partner ufficiale o rivenditore autorizzato** del produttore delle soluzioni offerte, ovvero garantire la fornitura di **licenze originali** con accesso ai canali ufficiali di aggiornamento e supporto;
- essere **partner ufficiale NetApp con livello "Prestige"**, posseduto alla data di presentazione dell'offerta e **mantenuta per almeno 1 anno**, comprovato da idonea documentazione del produttore;
- disporre di **personale tecnico qualificato e certificato**, con comprovata esperienza sulle soluzioni oggetto di fornitura, adeguato all'erogazione dei servizi previsti dalle Tabelle 1.3 e 1.4 del presente Capitolato;
- essere in possesso di **certificazioni tecniche coerenti** con le soluzioni fornite e con il livello di partnership richiesto, valide alla data di presentazione dell'offerta e mantenute per tutta la durata del contratto, in particolare:
 - NS0-005 NCTSP: NetApp Certified Technology Solutions Professional;
 - NS0-164 NCDA: NetApp Certified Data Administrator, ONTAP;
 - NS0-528 NCIE Data Protection: NetApp Certified Implementation Engineer - Data Protection Specialist;
 - NS0-185 NCSIE ONTAP: NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante **idonea documentazione**, secondo le modalità indicate negli atti di gara, e mantenuto per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 6.3 – Requisiti di cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT

Ai sensi e per gli effetti della Legge 28 giugno 2024 n. 90, del Decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 (di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2555 – c.d. NIS 2), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025, e in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi digitali, la Stazione Appaltante, nell'ambito dei propri processi interni di gestione e valutazione del rischio connesso alla supply chain ICT, procede alla valutazione di specifici elementi in materia di cybersecurity sia in fase di pre-approvvvionamento che in fase di esecuzione contrattuale.

Tali elementi non costituiscono requisiti normativi autonomi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, bensì criteri di valutazione interna adottati dalla Stazione Appaltante ai fini della

gestione del rischio di approvvigionamento e della tutela degli interessi organizzativi e di sicurezza delle informazioni.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara sarà necessario presentare:

- dichiarazione di conformità ai requisiti di cui al presente Articolo (Allegato 8). La dichiarazione dovrà essere resa mediante compilazione della checklist di valutazione del livello di maturità in materia di sicurezza informatica (Allegato 8bis), indicando per ciascun requisito il relativo livello di implementazione tra quelli previsti;
- ove disponibile, documentazione idonea a comprovare l'effettiva implementazione delle misure e dei presidi dichiarati.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese sia in fase di gara (pre-approvvigionamento), sia in fase di esecuzione contrattuale, nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio del rischio cyber connesso alla supply chain.

L'eventuale carenza in fase di esercizio o non veridicità delle dichiarazioni rese con riferimento agli elementi oggetto di checklist:

- comporta l'esclusione dalla procedura di gara, ove accertata in fase di valutazione, in quanto elemento rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità del fornitore;
- costituisce grave inadempimento contrattuale, ove accertata in fase esecutiva, con conseguente applicazione delle penali previste dal contratto e, nei casi di maggiore gravità, possibile risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'aggiudicatario risponderà nei confronti della Stazione Appaltante per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, essendo responsabile della perfetta esecuzione di tutte le prestazioni dedotte nel presente Capitolato. Nell'esecuzione del contratto esso dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare e si riterrà responsabile per i danni (diretti o indiretti) arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso o dei suoi dipendenti/collaboratori. Esso, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, la Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario tutti i dati e le informazioni disponibili e utili.

L'aggiudicatario, a sua volta, si obbliga a sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta del personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e tutti mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione delle attività appaltate.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare che il personale adibito alla prestazione oggetto dell'appalto è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle mansioni da svolgere e alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza contenute in leggi e contratti collettivi.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente Capitolato speciale in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria vigenti, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

A questo scopo l'offerente dichiara espressamente nell'offerta, ovvero con la sottoscrizione del presente capitolato, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, nonché di accettare condizione contrattuali e penalità.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o di cui abbia conoscenza in ragione delle attività affidate, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

La violazione, in qualunque modo accertata, degli obblighi anzidetti assunti dall'Appaltatore, legittima la Società appaltante a richiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Il RUP, oppure il Direttore di esecuzione, svolge l'attività di verifica di conformità per controllare che la fornitura avvenga nel rispetto del Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il RUP, oppure il Direttore dell'esecuzione, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al RUP e successivamente al fornitore, a mezzo PEC, il verbale (Certificato di Regolare Esecuzione o CRE) che autorizza la liquidazione della fattura. Si rimanda alla *Tabella 5* per il dettaglio di tempi di emissione dei CRE della fornitura oggetto d'appalto.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il RUP, oppure il Direttore dell'esecuzione, potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9 – PENALI

In caso di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e nei documenti da essi richiamati, e degli obblighi derivanti, Venis, previa contestazione scritta, darà luogo all'applicazione della penale dell'1 (uno) per mille giornaliero del valore complessivo dell'affidamento per ritardato adempimento entro i termini stabiliti nel presente Capitolato.

Verranno considerati ritardi anche i casi in cui l'affidatario presterà il servizio parzialmente o in modalità difformi dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto.

Qualora l'ammontare di dette penalità dovesse essere superiore al 10% dell'importo dell'appalto, sarà facoltà della Venis risolvere il contratto.

Le suddette penali, comunque, non esonerano l'offerente dal risarcimento dei danni provocati ai manufatti ed ai materiali di Venis, del Comune di Venezia, ai loro dipendenti ed ai terzi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati formalmente all'affidatario. La Ditta dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine di giorni 8 (otto) dalla ricevuta contestazione da parte di Venis.

Qualora dette deduzioni non pervengano nel termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute valide da Venis, saranno applicate le penali come sopra indicate.

Venis compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo anche per i corrispettivi di servizi già resi ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione definitiva, senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto di Venis al risarcimento del maggior danno.

Per gli inadempimenti più gravi, resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice civile.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancato o non conforme adempimento delle prestazioni ed agli obblighi contrattuali, Venis intimerà tramite PEC all'aggiudicatario di adempiere entro un termine perentorio non superiore a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione (farà fede il messaggio di conferma di ricezione della PEC).

Qualora l'aggiudicatario non adempisse nel termine indicato, si procederà alla risoluzione del contratto escutendo la cauzione, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno e l'applicazione delle penali.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza alcun termine di preavviso, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, e salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente intervenuta a carico dell'aggiudicatario;
- cessione anche parziale del contratto a terzi;
- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta di Venis;
- sospensione ingiustificata delle attività contrattuali come specificato nel presente Capitolato;
- negligenza o frode;
- mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. In tale caso Venis recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Nei casi suddetti, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione, che verrà incassata da Venis. L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento degli interventi non ancora pagati, eseguiti regolarmente ed accettati dal RUP, salvo il risarcimento dei danni emergenti per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le eventuali nuove circostanze che potranno verificarsi.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Capitolato Speciale d' Appalto



Il RUP, Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento e l'esecuzione del presente affidamento è il dott. Adrian Dragos Trofin di Venis S.p.A.

Venis S.p.A.

Adrian Dragos Trofin

Responsabile Sistemi IT, Sicurezza Informatica

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SOGGETTI EX ART. 94 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL 31 MARZO 2023

1. Impresa individuale:

- Titolare
- Direttore tecnico
- Amministratore di fatto

2. Società in nome collettivo (S.n.c.):

- Soci amministratori
- Direttore tecnico
- Amministratore di fatto

3. Società in accomandita semplice (S.a.s):

- Soci accomandatari
- Direttore tecnico
- Amministratore di fatto

4. Altri tipi di società o consorzi (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.):

- Nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico: Membri del Consiglio di Amministrazione con poteri di rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- Institori;
- Procuratori generali;
- Altri soggetti muniti di rappresentanza: si intendono procuratori dotati di poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- Membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza:
 - Componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi + sindaci supplenti) (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale);
 - Componenti del Comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);

- Componenti del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
- Soggetti con poteri di direzione: dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- Soggetti con poteri di controllo: Revisore contabile (persona fisica) e Componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- Amministratore di fatto;
- Direttore tecnico;
- Socio unico persona fisica;
- Amministratori del socio unico persona giuridica.

Per tutti i tipi di imprese:

- Procuratori che firmano la documentazione di gara (DGUE, Offerta economica etc.).

VENIS S.P.A. - PERSONALE, CONTABILITÀ E BILANCIO, GARE, CONTRATTI, ACQUISTI

Appalto specifico indetto da Venis Spa per acquisizione di Sistemi Storage HW, SW, servizi in ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per informatica e telecomunicazioni ID 2681 nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT-

LETTERA DI INVITO

Nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione **ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni**, l'amministrazione **VENIS S.P.A. - PERSONALE, CONTABILITÀ E BILANCIO, GARE, CONTRATTI, ACQUISTI**

INVITA

con la presente tutti gli operatori economici ammessi al Bando Istitutivo a presentare un'offerta avente ad oggetto quanto descritto nella documentazione dell'Appalto Specifico reperibile presso www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione riservata agli invitati.

Eventuali chiarimenti dovranno essere inviati entro il: 17/03/2026 ore 13:00.

L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema di e-Procurement **entro e non oltre il termine del 27/03/2026 ore 10:00**, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione dell'Appalto Specifico.

La seduta pubblica si terrà in via telematica il: 27/03/2026 ore 10:30.

Eventuali modifiche alle informazioni sopra riportate saranno rese note all'interno dell'ambiente di gara mediante pubblicazione di apposito Avviso.

Si precisa che il criterio di aggiudicazione dell'appalto specifico è: **Minor Prezzo**.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

SCHEMA DI CONTRATTO

Stazione appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS Spa

RUP: Adrian Dragos Trofin

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Appalto specifico nell'ambito del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Contratto di Appalto Specifico per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

CIG _____

TRA

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A., società assoggettata a direzione e coordinamento da parte del Comune di Venezia, con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, San Marco 4934, capitale sociale Euro 1.549.500,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 02396850279, REA 214409 di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 02396850279, in persona del Direttore Generale dott. Marco Bettini, giusti poteri allo stesso conferiti dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 novembre 2020, come da rep. N. 115.113 notaio Carlo Candiani (nel seguito per brevità anche ?Venis? o ?Stazione Appaltante?);

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. REA _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, in persona di _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche ? _____ ? o ?Aggiudicatario? o ?Affidatario?);

PREMESSO CHE

In data xx/03/2026 con determina dirigenziale rep. n. 60/2026/DCG del 03/03/2026 è stata indetta da Venis S.p.a., nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per

L'informatica e le telecomunicazioni ID 2681, la procedura avente ad oggetto l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare e i criteri di selezione degli offerenti e delle offerte;

in data _____ la Stazione Appaltante ha inviato la Lettera d'invito agli operatori economici ammessi allo SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, categoria merceologica Storage ? CPV 30236000-2;

ad esito della procedura di gara è stata selezionata l'offerta presentata dall'Affidatario;

in data _____ la Stazione Appaltante ha comunicato all'Affidatario l'aggiudicazione della procedura;

L'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di euro _____, ____ (euro _____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Premesse ed allegati

Le premesse di cui sopra e gli atti e documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono in particolare parte integrale e sostanziale del presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato d'Oneri e l'Offerta Economica presentata dall'Affidatario.

Oggetto del Contratto

Venis S.p.A., come sopra rappresentata, affida a _____, che a mezzo del suddetto rappresentante accetta e assume, l'appalto specifico avente ad oggetto l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware così come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato d'onori e nei relativi Allegati, che l'Affidatario dichiara di conoscere bene e di accettare.

Periodo di valenza contrattuale

Le attività oggetto del presente Contratto verranno svolte con le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato d'onori e nel Capitolato Speciale.

Condizioni economiche

Le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto saranno eseguite ai seguenti prezzi, espressi in euro al netto di IVA:

Importo complessivo euro _____, ____ (euro _____/____).

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni costo ed onere, e tutto quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati, nonché nell'Offerta prezzi unitari trasmessa unitamente all'offerta economica in sede di gara, esclusa la sola I.V.A.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del prodotto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", individuato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, pubblicato trimestralmente da ISTAT.

Modalità di svolgimento dell'appalto

Le forniture dovranno essere effettuate nei termini e nelle modalità normate dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Capitolato D'oneri.

Fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il soggetto affidatario, nei termini di legge, provvederà ad emettere regolare fattura, indicando:

numero d'ordine e riferimenti del presente contratto (protocollo _____);

numero CIG _____;

oggetto dell'affidamento.

La fatturazione avverrà successivamente alla fornitura iniziale delle licenze Cynet 360 Elite + con cadenza annuale anticipata, ogni fattura sarà pari ad 1/3 (un terzo) dell'importo complessivo offerto a seguito di positiva verifica funzionale.

La Stazione Appaltante liquiderà le fatture a 30 giorni data fattura fine mese, mediante mandati bancari.

Referente della Stazione Appaltante

Il Responsabile Unico del presente Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2023, il signor Adrian Dragos Trofin, email: venis@venis.it e/o protocollo@pec.venis.it Telefono 0412744800.

Il Direttore dell'esecuzione per Venis è il sig. _____.

Penalità e risoluzione del contratto

In caso di mancata osservanza da parte dell'affidataria delle norme contenute nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato Speciale d'appalto per ritardi e/o inadempienze, saranno applicate le penali indicate nei documenti di gara che si intendono conosciute ed accettate da parte della società affidataria.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza alcun termine di preavviso, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, e salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente intervenuta a carico dell'aggiudicatario;

cessione anche parziale del contratto a terzi;

cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta di Venis;

sospensione ingiustificata delle attività contrattuali come specificato nel presente Capitolato;

negligenza o frode;

mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;

successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. In tale caso Venis recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto come ipotesi di risoluzione del contratto.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

L'appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, si impegna a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis S.p.A. che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si impegna ad inviare a Venis S.p.A., tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore che dal subappaltatore/subcontraente, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis S.p.A. di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Spese di contratto, imposte, tasse

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta in data gg/mm/2025 mediante versamento da parte del soggetto affidatario con modello di pagamento F24 oppure mediante _____.

Ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986;

Controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli art. 206 e 208 del Codice degli Appalti saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia, con esclusione della competenza arbitrale.

Altre clausole specifiche

Per quanto non espressamente indicato, le modalità dell'appalto saranno regolate secondo le condizioni fissate rispettivamente nei seguenti documenti che l'impresa dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

Capitolato Speciale d'Appalto;

offerta del gg/mm/aaaa.

Informativa Privacy

Titolare del trattamento è Venis SpA, nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Venezia ? Palazzo Ziani San Marco 4934.

VENIS spa L'AFFIDATARIA

Direttore Generale

Legale rappresentante

Dott. Marco Bettini

Si dichiara altresì di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341/1342 C.c., i seguenti articoli: Art. 8 Penalità; Art. 9 Clausola risolutiva espressa; Art. 11 Spese di contratto, imposte, tasse; Art. 12 Controversie; Art. 13 Altre clausole

specifiche.

L?AFFIDATARIA

Legale rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l?acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell?ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l?informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Schema di Contratto d?Appalto Specifico

Pagina 3 di 6

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l?acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell?ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l?informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Schema di Contratto d?Appalto Specifico

Pagina 2 di 11

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

SCHEMA DI CONTRATTO

Stazione appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS Spa

RUP: Adrian Dragos Trofin

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Appalto specifico nell'ambito del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Contratto di Appalto Specifico per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

CIG _____

TRA

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A., società assoggettata a direzione e coordinamento da parte del Comune di Venezia, con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, San Marco 4934, capitale sociale Euro 1.549.500,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 02396850279, REA 214409 di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 02396850279, in persona del Direttore Generale dott. Marco Bettini, giusti poteri allo stesso conferiti dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 novembre 2020, come da rep. N. 115.113 notaio Carlo Candiani (nel seguito per brevità anche ?Venis? o ?Stazione Appaltante?);

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. REA _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, in persona di _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche ? _____ ? o ?Aggiudicatario? o ?Affidatario?);

PREMESSO CHE

In data xx/03/2026 con determina dirigenziale rep. n. 60/2026/DCG del 03/03/2026 è stata indetta da Venis S.p.a., nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per

L'informatica e le telecomunicazioni ID 2681, la procedura avente ad oggetto l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare e i criteri di selezione degli offerenti e delle offerte;

in data _____ la Stazione Appaltante ha inviato la Lettera d'invito agli operatori economici ammessi allo SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681, categoria merceologica Storage ? CPV 30236000-2;

ad esito della procedura di gara è stata selezionata l'offerta presentata dall'Affidatario;

in data _____ la Stazione Appaltante ha comunicato all'Affidatario l'aggiudicazione della procedura;

L'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di euro _____, ____ (euro _____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Premesse ed allegati

Le premesse di cui sopra e gli atti e documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono in particolare parte integrale e sostanziale del presente Contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato d'Oneri e l'Offerta Economica presentata dall'Affidatario.

Oggetto del Contratto

Venis S.p.A., come sopra rappresentata, affida a _____, che a mezzo del suddetto rappresentante accetta e assume, l'appalto specifico avente ad oggetto l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware così come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato d'onori e nei relativi Allegati, che l'Affidatario dichiara di conoscere bene e di accettare.

Periodo di valenza contrattuale

Le attività oggetto del presente Contratto verranno svolte con le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato d'onori e nel Capitolato Speciale.

Condizioni economiche

Le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto saranno eseguite ai seguenti prezzi, espressi in euro al netto di IVA:

Importo complessivo euro _____, ____ (euro _____/____).

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni costo ed onere, e tutto quanto indicato nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati, nonché nell'Offerta prezzi unitari trasmessa unitamente all'offerta economica in sede di gara, esclusa la sola I.V.A.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del prodotto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", individuato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, pubblicato trimestralmente da ISTAT.

Modalità di svolgimento dell'appalto

Le forniture dovranno essere effettuate nei termini e nelle modalità normate dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Capitolato D'oneri.

Fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il soggetto affidatario, nei termini di legge, provvederà ad emettere regolare fattura, indicando:

numero d'ordine e riferimenti del presente contratto (protocollo _____);

numero CIG _____;

oggetto dell'affidamento.

La fatturazione avverrà successivamente alla fornitura iniziale delle licenze Cynet 360 Elite + con cadenza annuale anticipata, ogni fattura sarà pari ad 1/3 (un terzo) dell'importo complessivo offerto a seguito di positiva verifica funzionale.

La Stazione Appaltante liquiderà le fatture a 30 giorni data fattura fine mese, mediante mandati bancari.

Referente della Stazione Appaltante

Il Responsabile Unico del presente Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2023, il signor Adrian Dragos Trofin, email: venis@venis.it e/o protocollo@pec.venis.it Telefono 0412744800.

Il Direttore dell'esecuzione per Venis è il sig. _____.

Penalità e risoluzione del contratto

In caso di mancata osservanza da parte dell'affidataria delle norme contenute nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato Speciale d'appalto per ritardi e/o inadempienze, saranno applicate le penali indicate nei documenti di gara che si intendono conosciute ed accettate da parte della società affidataria.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza alcun termine di preavviso, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, e salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente intervenuta a carico dell'aggiudicatario;

cessione anche parziale del contratto a terzi;

cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta di Venis;

sospensione ingiustificata delle attività contrattuali come specificato nel presente Capitolato;

negligenza o frode;

mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;

successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. In tale caso Venis recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto come ipotesi di risoluzione del contratto.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

L'appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, si impegna a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis S.p.A. che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si impegna ad inviare a Venis S.p.A., tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore che dal subappaltatore/subcontraente, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis S.p.A. di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Spese di contratto, imposte, tasse

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta in data gg/mm/2025 mediante versamento da parte del soggetto affidatario con modello di pagamento F24 oppure mediante _____.

Ai fini fiscali il presente contratto è soggetto a imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986;

Controversie

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli art. 206 e 208 del Codice degli Appalti saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia, con esclusione della competenza arbitrale.

Altre clausole specifiche

Per quanto non espressamente indicato, le modalità dell'appalto saranno regolate secondo le condizioni fissate rispettivamente nei seguenti documenti che l'impresa dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

Capitolato Speciale d'Appalto;

offerta del gg/mm/aaaa.

Informativa Privacy

Titolare del trattamento è Venis SpA, nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Venezia ? Palazzo Ziani San Marco 4934.

VENIS spa L'AFFIDATARIA

Direttore Generale

Legale rappresentante

Dott. Marco Bettini

Si dichiara altresì di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341/1342 C.c., i seguenti articoli: Art. 8 Penalità; Art. 9 Clausola risolutiva espressa; Art. 11 Spese di contratto, imposte, tasse; Art. 12 Controversie; Art. 13 Altre clausole

specifiche.

L?AFFIDATARIA

Legale rappresentante

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l?acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell?ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l?informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Schema di Contratto d?Appalto Specifico

Pagina 3 di 6

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l?acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi) nell?ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l?informatica e le telecomunicazioni ? ID 2681

Schema di Contratto d?Appalto Specifico

Pagina 2 di 11

